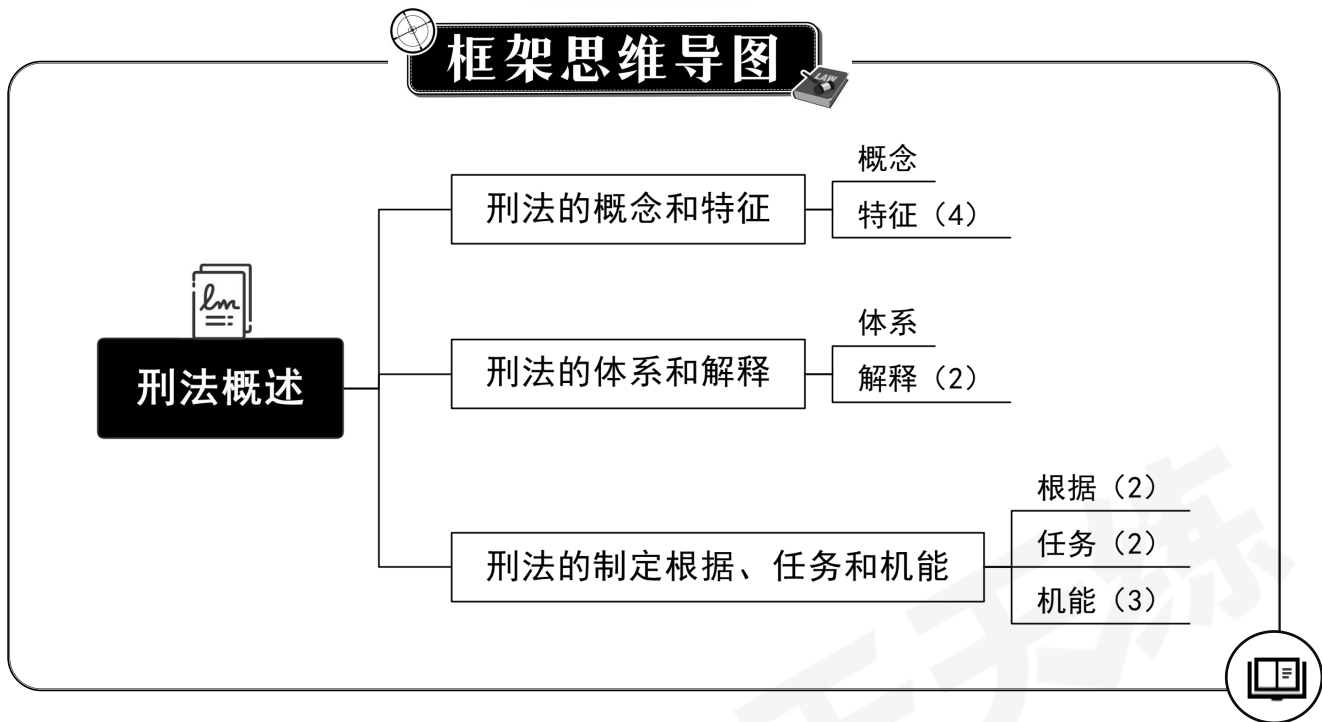




第一章 刑法概述



第一节 刑法的概念和特征

一、刑法的概念 **选择题**

刑法是规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总和。有广义刑法和狭义刑法之分。

广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和，包括刑法典、刑法修正案、单行刑法和附属刑法。

狭义刑法仅指把规定犯罪与刑法的一般原则和各种具体犯罪与刑罚的法律规范加以条理化和系统化的刑法典。

(一) 刑法典

刑法典即狭义上的刑法，即国家以刑法名称颁布的、系统规定犯罪及其法律后果的法律。

(二) 刑法修正案

刑法修正案即为补充、修改刑法典而由最高立法机关颁布的规范性文件。截至目前共有 12 个修正案对刑法进行补充或修改。

(三) 单行刑法

单行刑法即国家以决定、规定、补充规定、条例等名称颁布的，规定某一类犯罪及其法律后果或者刑法某一事项的法律。我国目前仅一部有效的单行刑法，即全国人大常委会颁布的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。



（四）附属刑法

附属刑法即附带规定于民法、行政法或经济法等非刑事法律中的罪刑规范。

二、刑法的特征 ▶ 选择题

1. 法益保护的广泛性：刑法的调整对象较其他部门法广泛。

2. 规制内容的特定性：只规范罪刑关系。

3. 制裁手段的严厉性：刑法和其他法律规定的法律后果不同，其严厉性决定了刑法对其他法律实施的保障性。

4. 发动的补充性和保障性：刑法需要遵循明确性和谦抑性原则，作为保护社会的“最后手段”，只有当其他部门法不能充分保护某种社会关系时，才由刑法调整。所以，刑法是其他法律的保障法。

第二节 刑法的体系和解释

一、刑法体系

（一）刑法体系的概念

刑法体系是指刑法的组成和结构。

（二）我国现行刑法的体系

我国修订后的刑法分为总则、分则和附则三个部分。总则、分则各为一编。在编之下，再根据法律规范的性质和内容有次序地划分章、节、条、款、项等层次。

二、刑法的解释

（一）刑法解释的概念

刑法的解释，是指对刑法规范含义的阐明。

（二）刑法解释的分类及其含义

1. 按照解释的效力可分为三种：

（1）**立法解释**：是指刑法颁布后由立法机关对刑法规定的含义所作的解释。在我国，立法解释的权力属于全国人民代表大会及其常务委员会。通常包括三种情况：①以决议形式对刑法条文含义的解释；②在刑法中对有关术语的专条解释；③在刑法的起草说明或修订说明中所作的解释。

（2）**司法解释**：指由最高司法机关即最高人民法院和最高人民检察院就审判和检察工作中如何具体应用刑法的问题所作的解释。最高人民法院和最高人民检察院的解释有原则分歧时，报全国人大常委会解释或决定。

（3）**学理解释**：无权解释，是从学术理论上对刑法规范的含义所作的阐明。

解释的效力：立法解释>司法解释>学理解释



2. 按解释的方法分为两种：

(1) **文理解释**：对刑法条文的文字字义的解释。这种解释方法具有优先性，如果这种解释方法得出的结论不合理，才有必要使用论理解释的方法。

(2) **论理解释**：按照立法精神、联系有关情况，对刑法条文从逻辑上进行解释。可分为扩张解释和缩小解释。

A. **扩张解释**：是指刑法条文的字面通常含义比刑法的真实含义窄，于是扩张字面含义，使其符合刑法的真实含义的解释方法。简单地说，就是对刑法条文作超过字面意思的解释。

B. **缩小解释**：是指刑法条文的字面通常含义比刑法的真实含义广，于是限制字面含义，使其符合刑法的真实含义的解释方法。简单地说，就是对刑法条文作狭于字面意思的解释。

第三节 刑法的制定根据、任务和机能

一、制定刑法的根据

(一) 法律根据

宪法作为国家的根本大法，是我国刑法制定的法律根据。

(二) 实践根据

我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况。

二、刑法的任务和机能

(一) 刑法的任务

1. 惩罚任务，即用刑罚同一切犯罪行为作斗争。
2. 保护人民、社会和国家。

(二) 刑法的机能

刑法的任务是刑法实际承担的职责，刑法的机能是刑法所具有的作用。刑法具有三种机能，即行为规制机能、法益保护机能和自由保障机能。

1. **行为规制机能**。是指刑法具有将人们的一定的行为规定为犯罪并给予刑罚惩罚，以维持正常的社会秩序的作用。

2. **法益保护机能**。是指刑法具有保护法益不受犯罪侵害和威胁的作用。

3. **自由保障机能**。是指刑法具有保护公民个人自由不受国家刑罚权不当侵害的作用。这一机能首先体现为刑法为无罪的人不受刑事法律追究提供法律保障；其次体现为保障犯了罪的人不受法外刑罚处。



精选好题巩固练

26届新版

1. 关于刑法解释，下列说法正确的是（ ） **新命题组·2025真题** **NEW**

- A. 扩张解释，缩小解释，都不是文理解释
- B. 刑法解释按照解释的效力划分为立法解释、司法解释、行政解释
- C. 携带凶器抢夺定抢劫罪，属于扩张解释
- D. 最高人民法院的解释效力高于最高人民检察院的解释

2. 从刑法的形式渊源来看，全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》是（ ） **新命题组·考研曾用题**

- A. 狭义刑法
- B. 单行刑法
- C. 附属刑法
- D. 立法解释

3. 近年，我国司法机关开展“猎狐行动”，追捕潜逃海外的犯罪嫌疑人回国接受刑事审判，此举是为了实现刑法的（ ） **学员难点·高频答疑题**

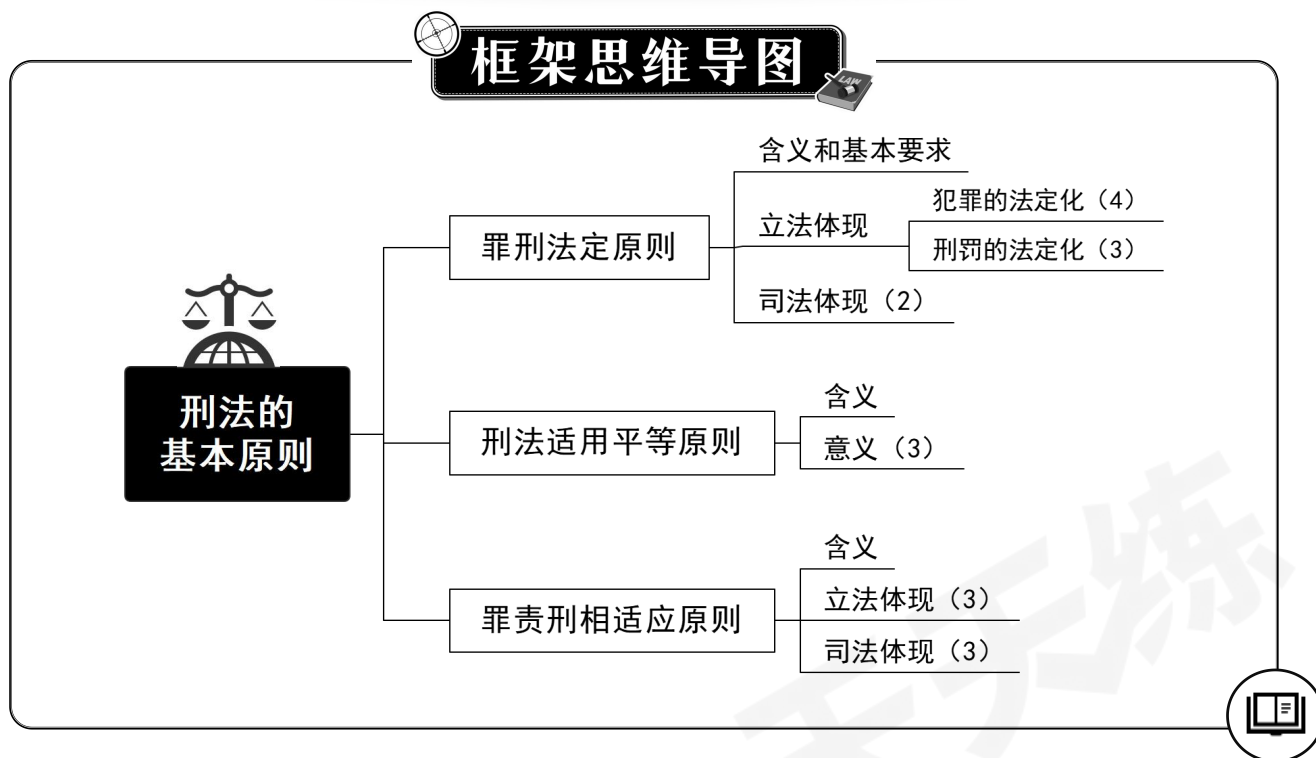
- A. 规制机能
- B. 保障机能
- C. 保护机能
- D. 补偿机能



- 主观题答案详见【同等学力天天练小程序——学习视频专区，对应章节课程】。
- 本章节需要背诵的部分已添加至【同等学力天天练微信小程序——专业课带学版块（夜听部分）】，以音频形式帮助大家磨耳带背（仅付费用户且单一微信授权可用，保障各位同学权益），后文同。



第二章 刑法的基本原则



刑法的基本原则，是指刑法明文规定的，在全部刑事立法和司法活动中应当遵循的准则，具体包括罪刑法定原则、刑法适用平等原则和罪责刑相适应原则。

第一节 罪刑法定原则

选择题

论述题

一、含义和基本要求

(一) 含义

罪刑法定原则，指的是没有法律就没有犯罪，没有法律就没有刑罚。即法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

(二) 基本要求

1. 法定化，即犯罪与刑罚必须事先由法律做出明文规定，不允许法官自由擅断；
2. 实定化，即对于什么行为是犯罪和犯罪所产生的具体法律后果都必须作出实体性的法律规定；
3. 明确化，即刑法条文必须文字清晰，意思确切，不能含糊其词或模棱两可。
4. 合理化，即合理确定犯罪的范围和惩罚的程度，防止滥施刑罚。

罪刑法定原则还派生出以下原则：（1）禁止习惯法；（2）禁止绝对不定期刑；（3）禁止不利于行为人的类推解释；（4）禁止重法溯及既往；（5）严格解释原则；（6）实体的正当程序原则等。



【速记口诀】

法实明理

法师明白了罪刑法定的道理



二、立法体现

（一）犯罪的法定化

1. 刑法明确规定了犯罪的定义，为区分罪与非罪确定了总的标准；
2. 刑法明确规定犯罪构成的共同要件，为认定犯罪提供了一般标准；
3. 刑法分则条文对每一种具体犯罪的构成要件作了明确的规定，为认定具体犯罪提供了法律依据；
4. 废除了类推制度。

（二）刑罚的法定化

1. 明确规定刑罚的种类；
2. 明确规定量刑的原则；
3. 明确规定各种具体犯罪的法定刑，为司法机关正确量刑提供具体的法定标准。

三、司法体现

1. 司法机关在办理刑事案件时，应严格按刑法所规定的条件定罪，按刑法所规定的法定刑处罚；
2. 在解释法律时应遵守法律规范的原意和规范含义的范围。

第二节 刑法适用平等原则 ▶ 选择题

刑法适用平等原则，也即刑法面前人人平等的原则，意味着对任何人触犯我国刑法构成犯罪的，在适用法律上一律平等地被定罪、判处刑罚，不允许任何人有超越法律的特权。

刑法适用平等原则的意义主要体现为三个层面：定罪平等、量刑平等、行刑平等。

第三节 罪责刑相适应原则 ▶ 论述题

一、含义

我国刑罚与罪质、犯罪情节、犯罪人的人身危险性相适应。重罪重罚，轻罪轻罚，罪刑相称，罚当其罪，乃罪责刑相适应原则的经典表述。

二、立法体现

1. 是确立刑法总则中某些规范的依据；
2. 也是确立刑法分则每一具体犯罪的法定刑的准则；



3. 刑法设立的刑罚体系、法定刑幅度，为罪责刑相适应原则的司法适用奠定了基础。

三、司法体现

1. 司法过程中应注意把握定罪、刑事责任和量刑的对应问题。
2. 司法过程中应解决好量刑的精确化问题。重在犯罪情节，兼及人身危险性。
3. 司法过程中应正确适用有关刑罚制度。如正确适用从轻、减轻、从重等刑罚制度。

精选好题巩固练

26届新版

1. 下列选项中，体现罪责刑相适应的原则是（ ）

◀ 学员难点·高频答疑题

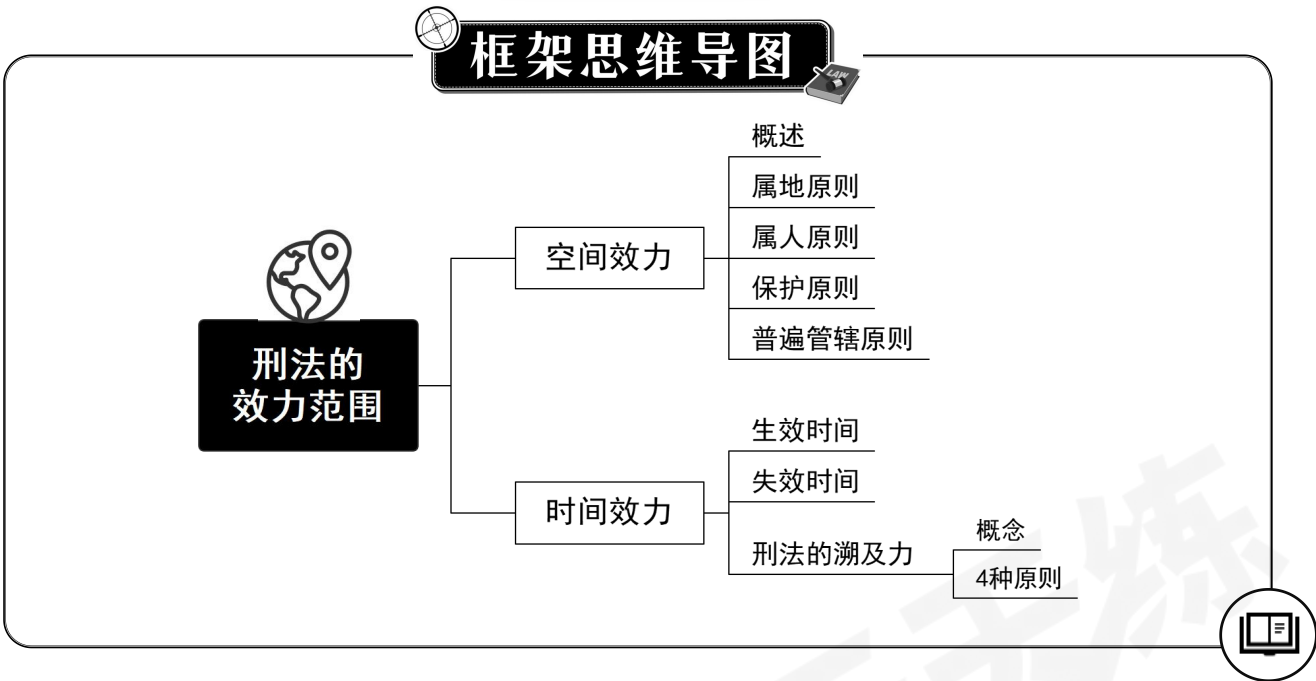
- A. 刑法关于空间效力范围的规定
- B. 刑法关于怀孕的妇女不适用死刑的规定
- C. 刑法关于享有外交特权的外国人刑事责任的规定
- D. 刑法关于放火罪与失火罪构成要件及法定刑的不同规定

2. 论述题：试述罪责刑相适应原则。

◀ 新命题组·2022真题 NEW



第三章 刑法的效力范围



刑法的效力范围，也称刑法的适用范围，是指刑法在什么空间、对什么人以及在什么时间具有效力，其内容具体包括空间效力和时间效力。

第一节 刑法的空间效力

刑法的空间效力，是指刑法在什么地方和对什么人具有效力，解决的是刑事管辖权的范围问题。我国刑法关于空间效力规定的原则包括：

1. 属地原则（只管发生在本国领域内的犯罪）。
2. 属人原则（只管本国公民实施的犯罪）。
3. 保护原则（只管侵害本国利益的犯罪）。
4. 普遍管辖原则（对侵犯人类共同利益的国际犯罪都要行使管辖权）。

一、属地原则

法条详情

第六条 凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。



二、属人原则

法条详情

第七条 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。

中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。

凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，仍然可以依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以免除或者减轻处罚。

三、保护原则

法条详情

第八条 外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

四、普遍管辖原则

法条详情

第九条 对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。

第二节 刑法的时间效力

刑法的时间效力所解决的问题是刑法从何时起至何时止具有适用效力，其内容包括生效时间、失效时间、溯及力。

一、刑法的生效时间

一是从公布之日起即生效；二是公布之后经过一段时间再施行。

二、刑法的失效时间

刑法的失效时间即终止效力的时间，我国刑法的失效有两种方式：一是由国家立法机关明确宣布某些法律失效；二是自然失效，即新法施行后代替了同类内容的旧法，或者由于原来特殊的立法条件已经消失，旧法自行废止。



三、刑法的溯及力

（一）刑法溯及力的概念

刑法的溯及力，也称溯及既往的效力，是指刑法生效后，对它生效前未经审判或判决未确定的行为是否具有追溯适用效力，如果具有适用效力，则是有溯及力；否则就是没有溯及力。

（二）四种不同的溯及力原则

1. 从旧原则（依旧刑法处理）。
2. 从新原则（依新刑法处理）。
3. 从新兼从轻原则（原则上依新刑法处理；但旧刑法处刑较轻的，依旧刑法处理）。
4. 从旧兼从轻原则（原则上依旧刑法处理，但新刑法处刑较轻的，依新刑法处理）。

——依照《刑法》第12条，我国采取此原则。

精选好题巩固练

26届新版

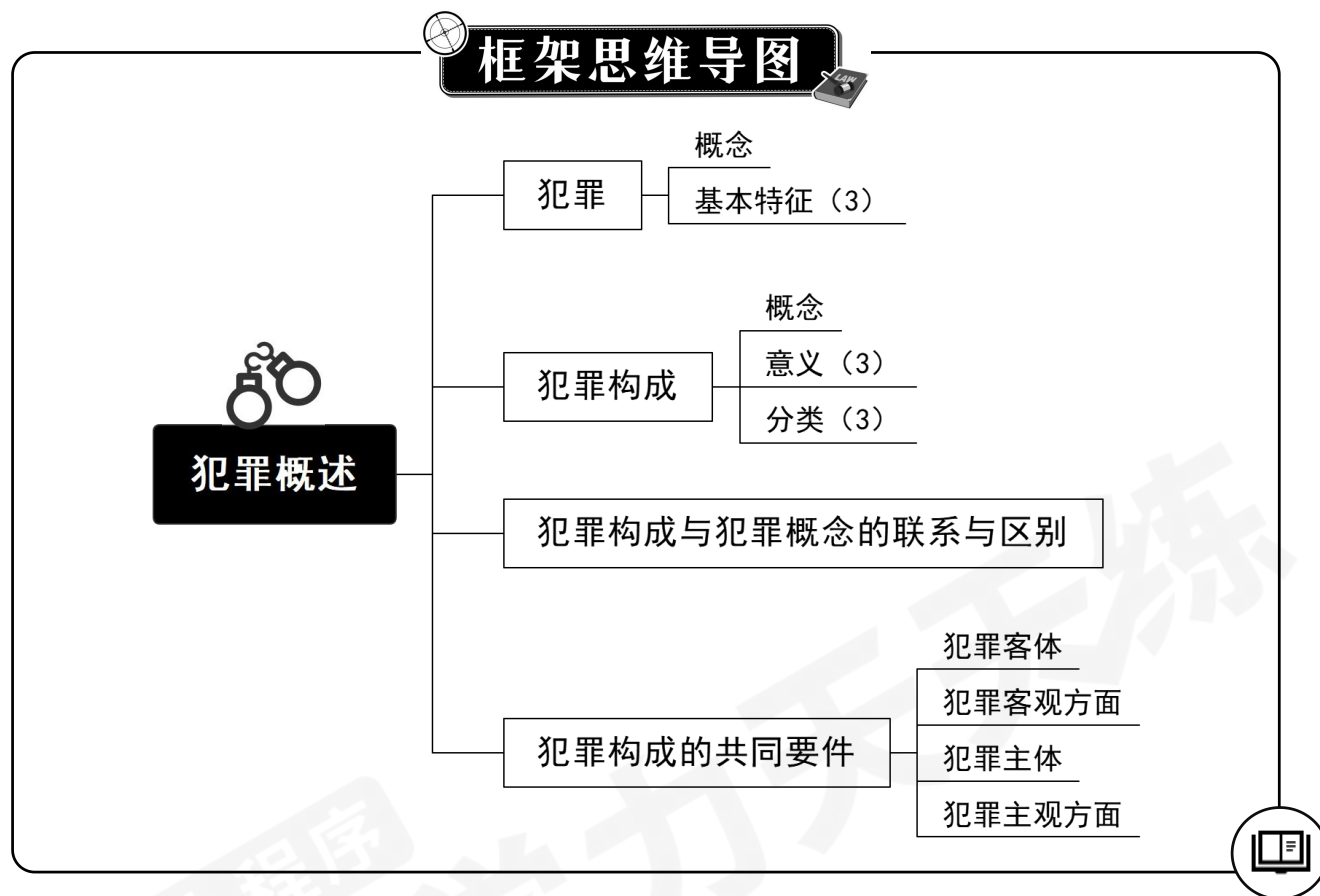
1. 我国刑法适用的溯及力原则是（ ）
- A. 从旧 B. 从轻
C. 从旧兼从轻 D. 从新兼从轻

2. 无国籍人甲在美国通过网络对正在中国旅游的英国人乙实施诈骗，骗得巨额钱款。对甲的行为，我国司法机关（ ）
- 新命题组·考研曾用题**
- A. 没有刑事管辖权
B. 依属地原则享有刑事管辖权
C. 依保护原则享有刑事管辖权
D. 依普遍原则享有刑事管辖权





第四章 犯罪概述



第一节 犯罪 选择题

依据我国现行刑法规定，一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

犯罪的基本特征包括严重的社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性。

第二节 犯罪构成

一、犯罪构成的概念

犯罪构成的概念，是指我国刑法规定的某种行为构成犯罪所必须具备的主观要件和客观要件的总和。犯罪构成理论是整个刑法的核心。

二、犯罪构成的意义

1. 有助于区分罪与非罪。犯罪构成为区分罪与非罪提供了明确而具体的法律标准。
2. 有助于区分此罪与彼罪。只要掌握了每个犯罪的犯罪构成要件，就可以正确区分此

罪与彼罪的界限。

3. 有助于正确裁量刑罚。

三、犯罪构成的分类

犯罪构成的形态	基本的犯罪构成	是某种犯罪的完成形态的犯罪构成。
	修正的犯罪构成	是指在犯罪的发展阶段可能出现的预备、未遂、中止等形态，对基本犯罪构成修正后的犯罪构成。
犯罪构成中行为的社会危害程度	标准的犯罪构成	又称独立的犯罪构成，是指刑法分则条文对以具有通常社会危害性程度为标准的行为所规定的犯罪构成。
	派生的犯罪构成	是指在标准的犯罪构成的基础上，根据刑法条文在标准犯罪之外还构成个别方面的特别规定而形成的犯罪构成。
法律条文对犯罪构成要件表述的情况	叙述的犯罪构成	是指刑法分则条文对某些罪的构成要件予以简明叙述或详细叙述的犯罪构成。
	空白的犯罪构成	是指刑法分则条文没有将某罪的构成要件予以明确的规定，而是需要援引其他法律规范来说明的犯罪构成。

第三节 犯罪构成与犯罪概念的联系与区别

犯罪构成与犯罪概念是两个既有密切联系又相互区别的概念。

犯罪概念是犯罪构成的基础，犯罪构成是犯罪概念的具体化。犯罪概念回答的是什么是犯罪、犯罪有哪些基本属性的问题，从总体上划清罪与非罪的界限。

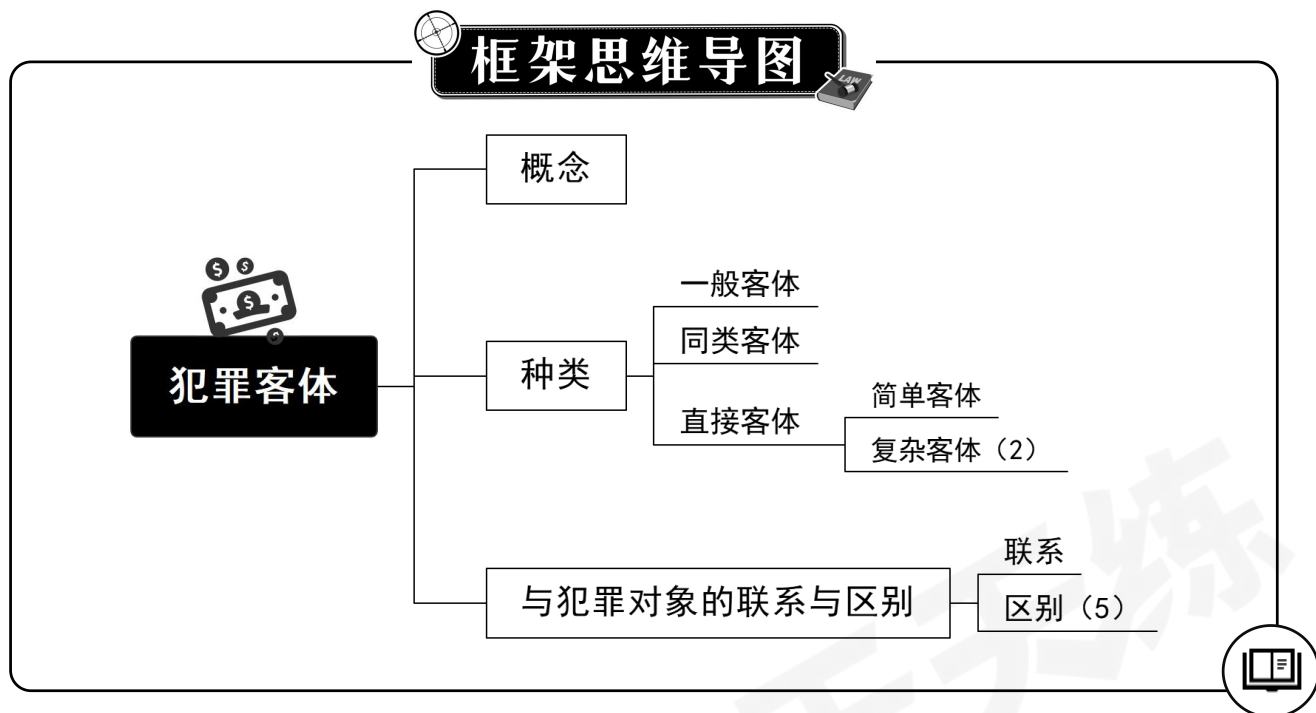
犯罪构成则是进一步回答犯罪是怎样成立的、其成立需要具备哪些法定要件，其所要解决的是犯罪的具体标准、规格问题，是划清罪与非罪、此罪与彼罪的具体标准。

第四节 犯罪构成的共同要件

- 对各种犯罪的构成进行归纳，任何犯罪都具有四个共同要件：
- 1. 犯罪客体，是指我国刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会关系或利益。
 - 2. 犯罪客观方面，是指犯罪活动的客观外在表现。
 - 3. 犯罪主体，是指实施危害社会的行为并且承担刑事责任的行为人。
 - 4. 犯罪主观方面，是指犯罪主体对实施的行为及其结果所抱的心理态度。



第五章 犯罪客体



一、犯罪客体的概念

犯罪客体，是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会主义社会关系或利益。犯罪客体是构成犯罪的必备条件之一。

二、犯罪客体的种类

对犯罪客体可按其范围大小划分为 3 种：一般客体、同类客体和直接客体。

（一）一般客体

一般客体，是指一切犯罪所共同侵犯的客体，即我国刑法所保护的社会主义社会利益的整体。犯罪的一般客体体现了一切犯罪的共性。

（二）同类客体

同类客体，是指某一类犯罪所共同侵犯的客体，即我国刑法所保护的社会主义社会利益的某一部分或者某一方面。

（三）直接客体

直接客体，是指某一具体犯罪行为所直接侵犯的具体的社会主义社会利益。

1. 根据具体犯罪行为危害具体社会利益数量的多少，犯罪的直接客体可分为简单客体和复杂客体。

（1）简单客体：指某一种犯罪行为只直接侵犯一种具体的社会利益。

（2）复杂客体：犯罪行为直接侵犯两种以上的具体社会利益。



2. 根据在犯罪中的重要程度，又可以将复杂客体分为主要客体和次要客体。

(1) 主要客体，是指在复杂客体中，居于主要地位的社会利益。

(2) 次要客体，是指在复杂客体中，居于次要地位的社会利益。

三、与犯罪对象的联系与区别

(一) 犯罪对象的概念

犯罪对象，是指刑法规定的犯罪行为所侵犯或直接指向的具体人、物或信息。

(二) 犯罪客体与犯罪对象的联系与区别

1. 联系

犯罪对象与犯罪客体联系密切：作为犯罪对象的具体人，是犯罪客体的主体承担者；作为犯罪对象的具体物，是犯罪客体的物质载体。犯罪行为对客体的侵害，总是通过作用于具体的人或物来实现——对象是客体的外在表现形式，客体是对象所承载的内在社会关系，二者是现象与本质的关系。

2. 区别

(1) 犯罪客体决定犯罪的性质，犯罪对象则未必；

(2) 所有的犯罪都有犯罪客体，不是所有犯罪都有犯罪对象；

(3) 任何犯罪都危害客体，而犯罪对象却不一定受到损害；

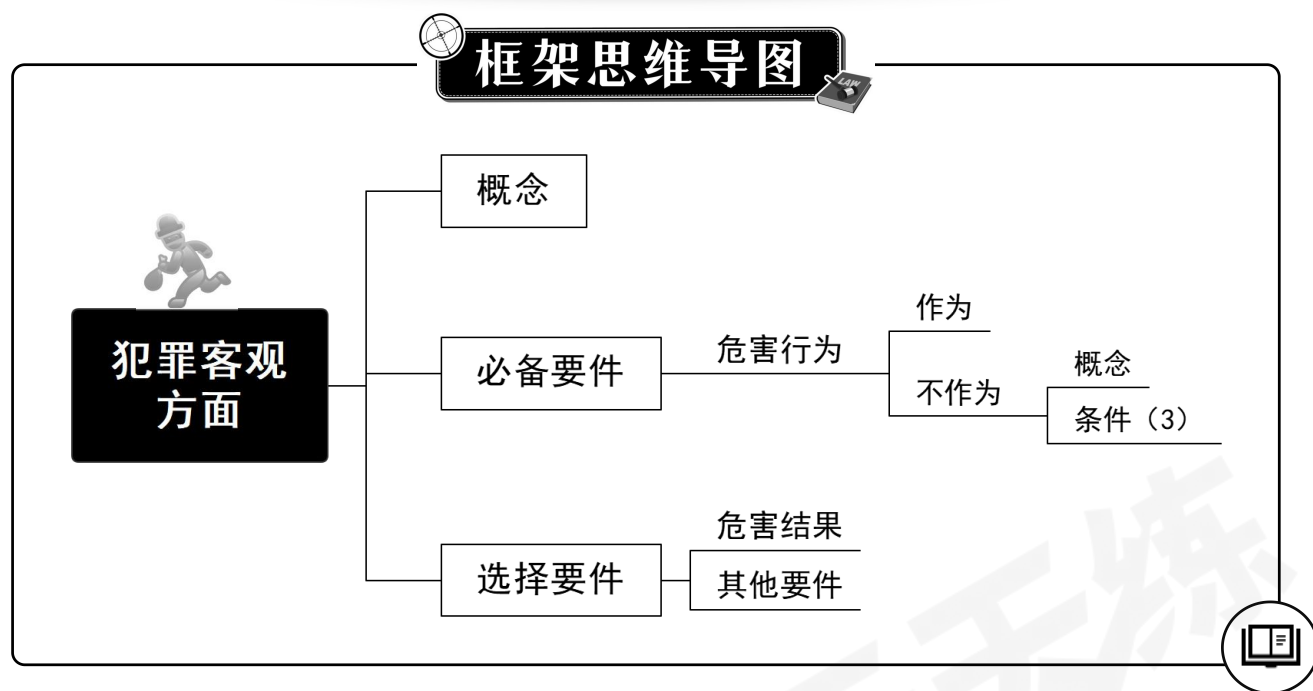
(4) 犯罪客体是犯罪分类的基础，而犯罪对象则不是；

(5) 犯罪对象是具体的人和物，犯罪客体则是人身权、财产权、公共安全等抽象的东西。





第六章 犯罪客观方面



犯罪客观方面，亦称犯罪客观要件，是指犯罪活动的客观外在表现形式。其特征包括：客观性、多样性、法定性。

第一节 必备要件

犯罪客观方面的必备要件是危害行为，它是犯罪行为的核心要素。危害行为是指在人的意识支配下实施的，为刑法所禁止的危害社会的行为。刑法中危害行为基本形式包括以下两种：

一、作为

作为，是指行为人用积极的动作来实施危害社会的行为。可简单地理解为：刑法禁止为而为，即“不当为而为”。

二、不作为

不作为，是指行为人消极地不履行自己应尽的法律义务，从而对社会造成危害的行为。具体来说，就是行为人负有实施某种特定行为的义务，并且有能力履行这种义务，却故意不去履行，也就是“当为而不为”。

但并不是所有的不作为都会构成犯罪，只有当这种“当为而不为”的行为符合刑法规定的犯罪构成要件时，才会被认定为不作为犯罪。构成不作为犯罪需要满足以下条件：

1. 负有某种特定义务

不作为，必须以行为人负有某种特定义务为前提。特定义务的来源一般有四个方面：

(1) 来自法律上的明文规定；



(2) 来自职务或者业务上的要求;

(3) 来自法律地位或者法律行为而产生的义务;

(4) 来自行为人先行行为产生的义务, 即行为人因自己的先前行为具有发生一定危害结果的危险的, 负有防止其发生的义务。

2. 行为人有履行特定义务的实际可能而未履行。

3. 行为人的不作为具有严重的社会危害性。

第二节 选择要件

犯罪客观方面除了必备要件危害行为外, 还包括一些并非所有犯罪都必须具备的选择要件, 主要有危害结果和其他要件(如时间、地方、方法), 重点掌握危害结果即可。

危害结果有以下分类:

1. 广义的危害结果, 是指由行为人的危害行为所引起的一切对社会的损害。

2. 狭义的危害结果, 是指作为犯罪构成要件的结果, 通常是指对直接客体所造成的损害。狭义的危害结果是定罪的主要根据之一。

精选好题巩固练 26届新版

1. 刑法中的危害行为包括 () ◀新命题组·2024真题 NEW

A. 作为

B. 不作为

C. 国家行为

D. 国际行为

2. 论述题: 试述不作为犯罪的作为义务来源 ◀新命题组·2024真题 NEW

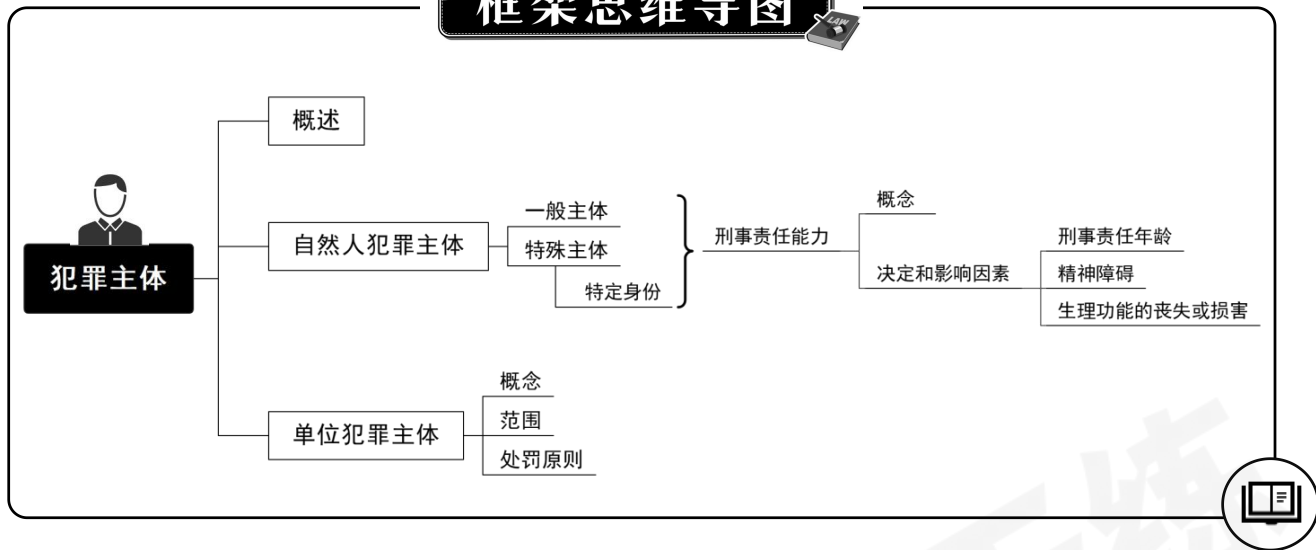




第七章 犯罪主体



框架思维导图



犯罪主体，是指实施危害社会的行为并且依法应当承担刑事责任的自然人和单位。从主体的法律性质上分，犯罪主体包括自然人主体和单位主体。

第一节 自然人犯罪主体

自然人主体是指达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，实施危害社会的行为并且依法应当承担刑事责任的自然人。自然人主体可再分类为一般主体和特殊主体。

一、一般主体

一般主体是指只要求达到刑事法定年龄、具备刑事责任能力的自然人便可构成的犯罪主体。

(一) 刑事责任能力的概念

刑事责任能力，是指行为人构成犯罪并承担刑事责任所必需的、行为人具备刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。刑事责任能力包括辨认能力和控制能力，二者缺一不可。

(二) 决定和影响刑事责任能力的因素 ▶ 选择题

1. 刑事责任年龄

刑事责任年龄，是指法律所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会的行为负刑事责任所必须达到的年龄。我国刑法对刑事责任年龄阶段划分为以下几种情况：

- (1) 完全不负刑事责任年龄阶段：不满 12 周岁的人。
- (2) 相对负刑事责任年龄阶段：已满 12 周岁不满 16 周岁的人。

① 已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责



任。

②已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

（3）完全负刑事责任年龄阶段：已满 16 周岁的人。

（4）减轻刑事责任年龄阶段：已满 12 周岁不满 18 周岁的人。

①因不满 16 周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

②已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或减轻处罚。

2. 精神障碍

精神障碍是影响刑事责任能力的重要因素之一，不同程度的精神障碍对行为人刑事责任能力的影响不同，具体可分为以下几种情形：

（1）完全无刑事责任的精神病人。

精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。

（2）精神正常时期的间歇性精神病人。

间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。

（3）限制刑事责任的精神病人。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。

（4）醉酒的人。

醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

3. 生理功能的丧失或损害

又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。这是我国刑法中对生理缺陷者即聋哑人、盲人刑事责任的特殊规定。

二、特殊主体

特殊主体是指除具备刑事责任能力外还需要有特定职务或特定身份的人才构成的犯罪主体。特殊主体的核心在于“特定身份”。

犯罪主体的特定身份，是指刑法规定的影响行为人刑事责任的行为人人身方面特定的资格、地位或状态。其意义包括影响定罪（如区分罪与非罪、区分此罪与彼罪、影响无特殊身份者的定罪）以及影响量刑。



第二节 单位犯罪主体

一、概念

单位犯罪，是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。

二、范围

单位犯罪的存在范围具有法定性，并非所有的犯罪都可由单位构成，只有法律明文规定单位可以成为犯罪主体的犯罪，单位才能成为主体并承担刑事责任。据我国刑法分则关于具体犯罪的规定，除渎职犯罪和军人违反职责罪两章外，其他八章罪都存在单位犯罪。单位犯罪多数为故意犯罪，少数属于过失犯罪。

三、处罚原则

对单位犯罪，我国刑法原则上实行双罚制，即同时处罚犯罪的单位和该单位的直接责任人员（包括直接负责的主管人员和其他直接责任人员）。但是，如果刑法分则或者其他法律另有规定，即规定只处罚单位或只处罚直接责任人员的，则依该规定实行单罚制。

精选好题巩固练

26届新版

1. 犯罪自然人主体可分为（ ） ◀新命题组·2022真题 NEW

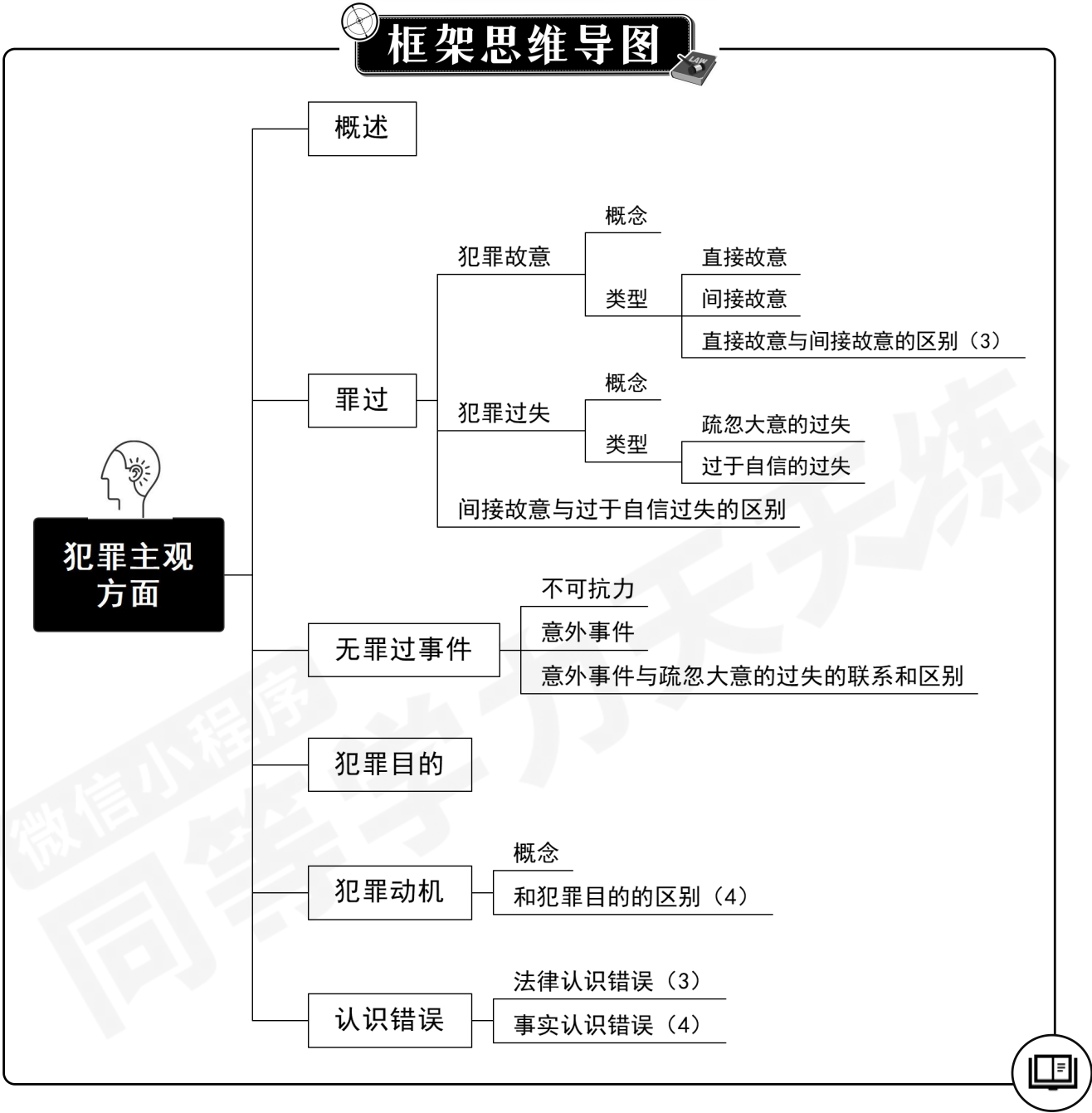
- A. 一般主体
- B. 特殊主体
- C. 主犯
- D. 从犯

2. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成严重危害结果的，对其应（ ） ▶学员难点·高频答疑题

- A. 认为构成犯罪，但不予刑事处罚
- B. 不予刑事处罚，也不认为构成犯罪
- C. 认为构成犯罪，由政府强制医疗
- D. 认为构成犯罪，但不追究刑事责任



第八章 犯罪主观方面





种结果发生的心理态度。

犯罪故意由两个因素构成：一是认识因素，即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果。二是意志因素，即行为人对将导致的危害结果发生所持的希望或放任的态度。

（二）类型

1. 直接故意

直接故意，是指行为人明知自己的行为必然发生或者可能发生危害社会的结果，并且希望这种结果发生的心理态度。

2. 间接故意

间接故意，是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。间接故意犯罪主要发生在以下三种情况：

- （1）为实现某个犯罪意图而放任另一危害结果的发生。
- （2）为实现一个非犯罪意图而放任危害结果发生。
- （3）突发性的犯罪，不计后果，放任严重结果的发生。

3. 直接故意与间接故意的区别

（1）在认识因素上，直接故意的行为人可以是认识到危害结果发生的必然性或可能性。间接故意的行为人只是认识到危害结果发生的可能性。

（2）在意志因素上，直接故意是希望，即积极追求危害结果发生。间接故意是放任危害结果的发生。

（3）意义不同：直接故意的场合中，即使追求的特定危害结果没有实际发生，通常也应当追究犯罪预备、犯罪未遂的罪责；间接故意的场合中，如果没有实际发生特定危害结果，就无所谓犯罪的成立。

二、犯罪过失

（一）概念

犯罪过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。

过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。

（二）类型

1. 疏忽大意的过失

疏忽大意的过失，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。

2. 过于自信的过失

过于自信的过失，又被称为有认识的过失，是指行为人已经预见自己的行为可能发生



危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。

三、间接故意与过于自信过失的区别

1. 认识程度上有差别：一个是明知危害结果可能发生，一个是预见到危害结果可能发生，间接故意认识的程度较高。

2. 意志因素上有差别：间接故意对危害结果的态度是放任的，即不反对、不排斥危害结果的发生。过于自信过失的行为人为了避免危害结果的发生常常采取积极的态度和措施，排斥、反对危害结果的发生。

第二节 无罪过事件

犯罪主观方面讨论的是行为人实施犯罪时的心理状态，但并非所有造成损害结果的行为都源于故意或过失，无罪过事件便属于这种情形，具体包括不可抗力和意外事件。

一、不可抗力

不可抗力，是指行为在客观上虽然造成了损害结果，但不是出于行为人的故意或者过失，而是由于不能抗拒的原因所引起的，不是犯罪。

二、意外事件

意外事件，是指行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能预见的原因所引起的，不是犯罪。

三、意外事件与疏忽大意的过失的联系和区别

1. 联系：二者都表现为没有预见自己行为的结果。

2. 区别：前者是不能预见、不应当预见而没有预见，后者是能够预见，应当预见而由于疏忽大意没有预见。

第三节 犯罪目的

犯罪目的，是指犯罪人希望通过实施犯罪行为达到某种危害社会结果的心理状态。

第四节 犯罪动机

一、概念

犯罪动机，是指刺激犯罪人实施犯罪行为以达到犯罪目的的内心冲动或内心起因。

二、犯罪目的和犯罪动机的区别

1. 同一种犯罪的犯罪目的相同，而犯罪动机可以多样。

2. 出于同一犯罪动机，可以有几个或不同的犯罪目的。



3. 犯罪目的是某些犯罪的特定的主观构成要件内容，对此类犯罪，有无法定的犯罪目的，关系犯罪的成立与否。而犯罪动机则一般不影响定罪，但可能影响量刑。

4. 犯罪动机与犯罪目的在某些情况下所反映的需要并不一致。

第五节 认识错误

在犯罪主观方面中，行为人对自己行为的法律性质、相关事实的认识可能出现偏差，这种认识错误会对其刑事责任产生影响，具体可分为法律认识错误和事实认识错误两类。

一、法律认识错误 ▶ 选择题

法律认识错误，是指行为人在有意识地实施某一行为时，对自己的行为在法律上的性质或者后果有误解。法律认识错误的表现形式有：（1）假想犯罪。（2）假想不犯罪。（3）行为人对自己的行为的罪名和罪刑轻重的误解。

二、事实认识错误 ▶ 选择题

事实认识错误，是指行为人对与自己行为有关的事实情况有不正确理解。事实认识错误的表现形式有：

1. 客体错误：行为人预想侵犯的对象与实际侵犯的对象在法律性质上不同。

2. 对象错误：

（1）误将甲对象作为乙对象加以侵害，而甲对象与乙对象体现相同的社会关系。

（2）误将甲对象作为乙对象加以侵害，而甲对象与乙对象体现不同的社会关系。

（3）误将犯罪对象作为非犯罪对象加以侵害。

（4）误将非犯罪对象作为犯罪对象加以侵害。

3. 行为认识错误：

（1）行为人对自己行为的实际性质存在错误认识。

（2）行为人对自己行为的手段存在错误认识。

4. 因果关系错误：

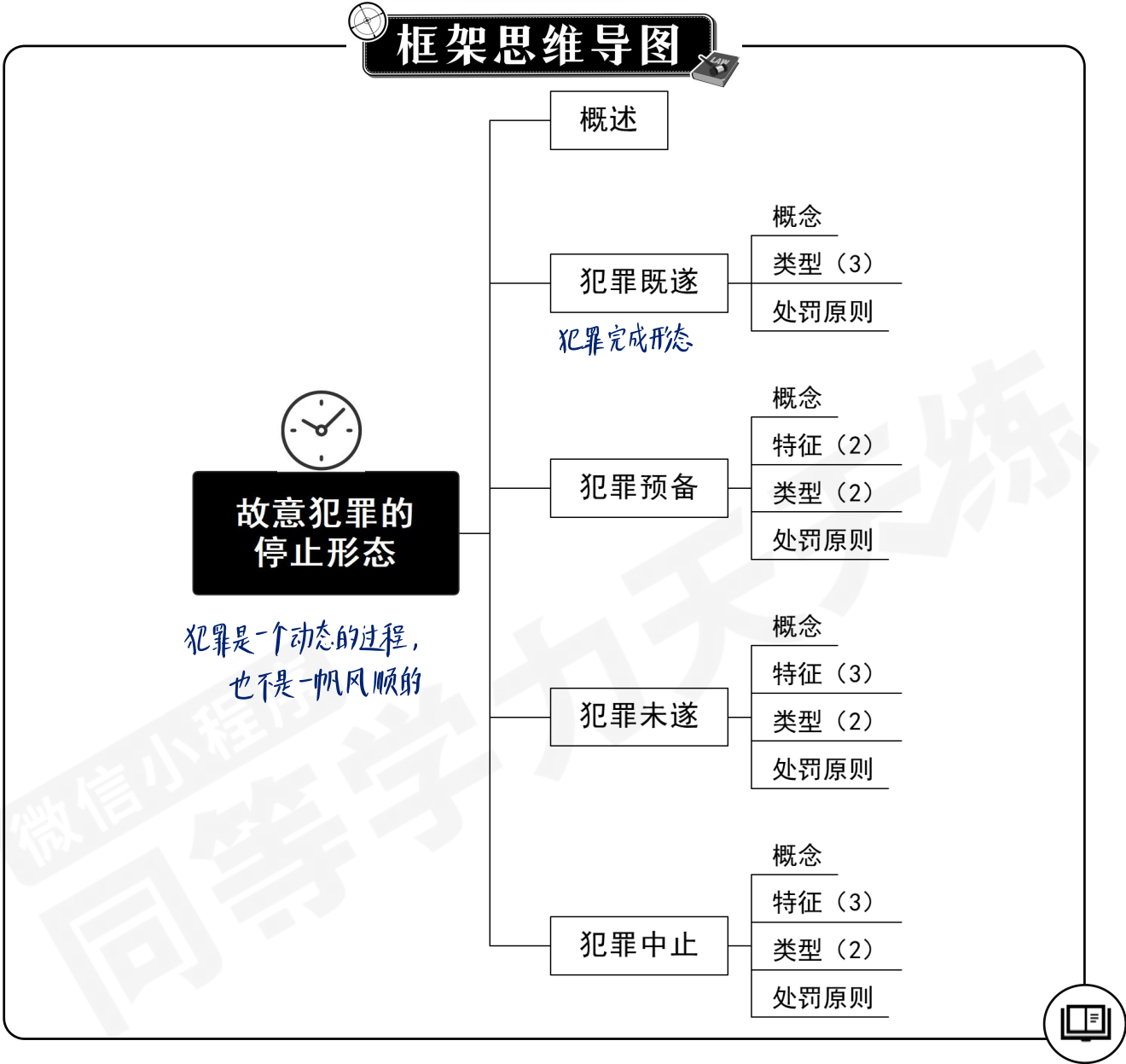
（1）行为人误认为自己的行为已经达到预期的犯罪结果，事实上并未发生这种结果。

（2）行为人所追求的结果事实上是由于其他原因造成的，行为人误认为是自己的行为造成的。

（3）行为人的行为没有按照其预想的方向发展及其预想的目的停止，而是发生了行为人所预见所追求目标以外的结果。

（4）行为人实施了甲乙两个行为，伤害结果是由乙行为造成的，行为人却误认为由甲行为造成。

第九章 故意犯罪的停止形态



故意犯罪的停止形态，是指故意犯罪是一种过程，在其产生、发展和完成的过程及阶段中，因主客观原因而停止下来的各种犯罪形态。按其停止时犯罪是否已经完成为标准，可以分为犯罪完成形态（即犯罪既遂形态）和犯罪未完成形态（包括犯罪预备形态、犯罪未遂形态和犯罪中止形态）。

故意犯罪停止形态的存在范围是有限的，具体而言，过失犯罪不存在未完成形态，间接故意犯罪同样不存在未完成形态，即便是直接故意犯罪，也并非都存在犯罪的各种停止形态。

“危险驾驶” “危害国家安全”



第一节 犯罪既遂

论述题

一、概念

犯罪既遂
现实化

犯罪既遂，是故意犯罪的完成形态，是指行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。“进度条跑完了”

二、类型

(一) 结果犯

“实实在在的坏结果”

以法定的犯罪结果的发生与否作为犯罪既遂与未遂区别的标志的犯罪。

(二) 行为犯

“法律盯着的行为有没有”

e.g. 煽动国家分裂罪

不要求造成物质性的和有形的犯罪结果，而是以行为的完成作为标志。它包括：

1. 行为人一着手犯罪实行行为即宣告犯罪完成情况。
2. 行为有一个实行的过程，要到达一定程度，才能视为行为的完成。

(三) 危险犯

“不需要真出事”“闹出的动静足够危险”

以行为人实施危害行为造成法定的发生某种危害结果的危险状态为既遂标志的犯罪。

三、处罚原则

对于既遂犯，直接按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑罚处罚。

第二节 犯罪预备

论述题

一、概念

犯罪预备
着手

犯罪预备，是指行为人为实施犯罪而开始创造条件的行为，但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪行为的犯罪停止形态。

二、特征

1. 犯罪预备形态的客观特征

(1) 行为人已经开始实施犯罪的预备行为，即为犯罪的实行和完成准备工具、制造条件。

(2) 行为人尚未着手犯罪的实行行为。

2. 犯罪预备形态的主观特征

(1) 行为人进行犯罪预备活动的意图和目的，是为了顺利着手实施和完成犯罪。

(2) 犯罪在实行行为尚未着手时停止下来，是由于行为人意志以外的原因所致，即是被迫而非自愿在着手实行行为前停止犯罪。

三、类型

1. 为实施犯罪准备犯罪工具的犯罪预备行为。

2. 其他为实施犯罪创造便利条件的犯罪预备行为。 “搞定软件”

四、处罚原则

对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三节 犯罪未遂

论述题 简答题

犯罪未遂
着手 现实化
想干干不成

一、概念

犯罪未遂，是指行为人已经着手实行犯罪，但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的一种犯罪停止形态。

二、特征

- 1. 行为人已经着手实行犯罪，即开始实施刑法分则规范里具体犯罪构成要件中的犯罪行为。
“动手了” “没成功” “自己倒霉遇到了意志之外的障碍”
- 2. 犯罪未完成而停止下来。
- 3. 犯罪停止在未完成形态是由于犯罪分子意志以外的原因所致。

三、类型

犯罪实行行为是否终了	实行终了的未遂 “以为该干的都干完了”	是指行为人把实现犯罪意图必要的行为实施完毕的未遂。
	未实行终了的未遂 “还没干完呢”	是指行为人没有把实现犯罪意图必要的行为实施完毕的未遂。
实行行为在客观上能否构成犯罪 既遂 “有实际成功可能的”	能犯未遂	是指犯罪行为有实际可能达到既遂而未达到。
	不能犯未遂	是指犯罪行为由于行为人的认识错误根本不可能达到既遂，包括工具不能犯和对象不能犯。

四、处罚原则

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 但不能再免单了

第四节 犯罪中止

能干不接着干

一、概念

犯罪中止，是指在犯罪过程中，行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，而未完成犯罪的一种犯罪停止形态。



二、特征

1. 时空性：在犯罪过程中，即从犯罪预备开始到犯罪既遂以前的全过程。

(1) 犯罪明显告一段落归于未遂后，有某种补救行为的，不成立中止。

(2) 在犯罪过程中，自动放弃可重复加害的行为，可以成立中止。

2. 自动性：自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。

(1) 自动放弃犯罪，是指犯罪分子在自认为能够完成犯罪的情况下，由本人自主地决定放弃犯罪。

(2) 自动有效地防止犯罪结果发生，是指在犯罪行为实行终了、犯罪结果尚未发生的特定场合，行为人自动采取积极行为，实际有效地阻止了犯罪结果的发生。

3. 彻底性：实施中止行为并且有效地阻止犯罪结果发生。

· 要点点拨 ·

犯罪中止和犯罪未遂的区别——能达目的而不欲时，是中止；欲达目的而不能时，是未遂。

犯罪中止和犯罪预备的区别——行为未能着手是因为行为人的自动放弃还是意志以外的原因。

三、类型

发生时空的范围不同 “按时空范围分类”	预备中止 <u>还没着手就中止了</u>	是指发生在犯罪预备阶段的中止，其时空范围起始于犯罪预备活动的实施，终止于犯罪实行行为着手前。
	实行未终了的中止	是指发生在犯罪实行行为尚未终了时的中止，其时空范围始于犯罪实行行为的 <u>着手</u> ，止于犯罪实行行为 <u>终了前</u> 。
	实行终了的中止	是指发生在犯罪实行行为 <u>实施终了后</u> 的中止，其时空范围始于实行行为 <u>终了以后</u> ，出于 <u>本意而以积极的行为</u> 阻止了既遂之犯罪结果的发生。
对中止行为不同的要求	消极中止	也称 <u>自动放弃犯罪</u> 的犯罪中止，是指犯罪人 <u>仅需自动放弃犯罪行为的继续便可成立</u> 的犯罪中止，即行为人仅需不作为即可。

“行为人主动做到什么程度”



	积极中止	也称自动有效 <u>防止</u> 犯罪 <u>结果发生</u> 的犯罪中止,是指需要作为形式才能构成的中止,即犯罪人不但需要自动放弃犯罪的继续实施,而且还需要以积极的作为去防止既遂的犯罪结果发生的犯罪中止。
--	------	---

四、处罚原则

对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。

精选好题巩固练

26届新版

1. 犯罪预备和犯罪未遂的主要区别在于 (B) ◀ 新命题组·考研曾用题

A. 是否违反行政法等前置法

“有没有着手?”

B. 是否直接侵害犯罪客体

C. 是否基于实施犯罪的故意

D. 是否可以对其进行防卫

2. 简答题: 简述犯罪未遂的概念及特征。 ◀ 原命题组·经典真题选编

动了手, 没抱着, 倒了霉

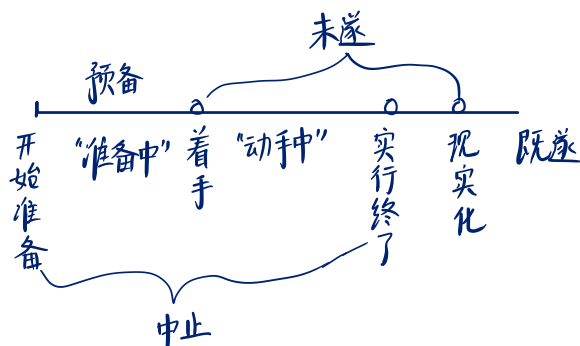
3. 论述题: 试论述犯罪预备的概念和特征。 ◀ 原命题组·经典真题选编

开始创造条件 未能着手 意志以外 客观主观

4. 论述题: 试述犯罪中止的特征及其处罚原则 ◀ 原命题组·经典真题选编

时空
自动
彻底

应当从轻、减轻





第十章 共同犯罪



框架思维导图



第一节 概述

一、共同犯罪的概念

共同犯罪，是指二人以上共同故意实施的犯罪。

二、共同犯罪的构成要件 ▶ 论述题

(一) 共同犯罪的主体要件

共同犯罪的主体，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。

1. 必须是两人以上； 数量 ≥ 2 “两个以上合格的人”
2. 两个以上都达到了刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人；
3. 两个以上具有不同身份的人可构成共同犯罪。

(二) 共同犯罪的客观要件

“坏事的结果”“一份脏活”

共同犯罪的客观要件，是指两人以上必须具有共同犯罪的行为。

在共同犯罪行为的有机体中，每个行为人可能都实施实行行为，也可能存在着分工，如有的实施实行行为，有的实行帮助行为，有的实施教唆行为。行为的分工，不影响共同犯罪的成立。

共同犯罪行为，既可以表现为共同的作为，也可以表现为共同的不作为，还可以表现为作为与不作为的结合。在共同犯罪是结果犯の場合，每个行为人的行为都与危害结果之间存在因果关系。

(三) 共同犯罪的主观要件

“一颗共同的心”

共同犯罪的主观要件，是指两个以上的行为人具有共同犯罪故意。

所谓共同犯罪故意，是指各行为人通过犯意联络，明知自己与他人配合共同实施犯罪会造成某种危害结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。

共同犯罪故意，既可以表现为各行为人都有犯罪的直接故意，也可以表现为各行为人都有犯罪的间接故意，还可以表现为直接故意和间接故意的结合。

同时具备上述条件的，成立共同犯罪。

三、不构成共同犯罪的几种情况

1. 具有刑事责任能力和不具有刑事责任能力的人之间不能构成共同犯罪。
2. 二人以上的共同过失行为造成一个危害结果的，不构成共同犯罪。
3. 二人以上共同实施危害行为，但有的是出于故意，有的是出于过失，不构成共同犯罪。
4. 不知情的
无罪过帮助他人实施故意犯罪的，不构成共同犯罪。
5. 二人以上同时或者先后针对同一个目标实施同种犯罪，但主观上缺乏联系的，不构成共同犯罪。
6. 二人以上同时实施犯罪而故意内容不同，不构成共同犯罪。
7. 超出共同故意范围的犯罪，不构成共同犯罪。 “擅自加戏的过激行为”
8. 事前无通谋的窝藏、包庇、窝赃、销赃等事后帮助行为不构成共同犯罪。 “事前没商量，事后有帮忙”
9. “片面共犯”不构成共同犯罪。片面共犯是指一方有与他人共同实施犯罪的意思，并协助于他人的犯罪行为，但他人却不知其给予协助的犯罪。

第二节 分类

共同犯罪能否任意形成	任意的共同犯罪	指刑法规定的可以由 <u>一个人单独实施</u> 的犯罪，也可以由 <u>二人以上共同实施</u> 而形成的共同犯罪。
------------	---------	---

能不能一个人干？



	必要的共同犯罪	指刑法规定的 <u>必须由二人以上共同实施的犯罪</u> 。 <u>聚众斗殴罪</u>
共同犯罪故意形成的时间	事前通谋的共同犯罪	指共同犯罪人的共同犯罪故意在着手实行犯罪前已经形成。 <u>“事前有预谋的”</u>
	事前无通谋的共同犯罪	指共同犯罪人的共同犯罪故意在 <u>着手实行犯罪之时或实行犯罪的过程中</u> 形成。 <u>“临时起意”</u>
共同犯罪人有无分工 <u>怎么分工的?</u>	简单共同犯罪	简称共同犯罪（共同实行犯），指各共同犯罪人都 <u>直接实行</u> 刑法分则规定的某一具体犯罪的客观要件行为的共同犯罪。 <u>没有幕后、前台之分，全员上阵</u>
	复杂共同犯罪	简称复杂共犯，指各共同犯罪人之间存在着犯罪分工的共同犯罪。 <u>有人动脑，有人动手，有人望风</u>
共同犯罪有无组织形式 <u>有没有严密组织形式</u>	一般共同犯罪	简称一般共犯，又称为非集团性共犯，指没有特殊组织从事的共同犯罪。 <u>事成之后就散伙的草台班子</u>
	特殊共同犯罪	简称特殊共犯，亦称有组织的共同犯罪，通称犯罪集团，指3人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。认定犯罪集团必须同时具备以下四个特征：（1）必须是 <u>3人以上</u> 。（2）有一定的组织性。（3）具有实施某种或某几种犯罪的目的性。（4）具有一定的稳定性。 <u>有组织者、领导者，成员相对固定，多次和长期犯罪</u>

第三节 共同犯罪主体

我国刑法以共同犯罪人在共同犯罪中的作用为主，并适当考虑共同犯罪人的分工情况，将共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯。
“给他们排座次”

一、主犯

（一）概念

主犯是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

（二）种类

- 1. 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子；“黑老大”
- 2. 其他在犯罪集团或一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
“掏刀子的彪形”

（三）刑事责任

- 1. 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，而不是按“全体成员”所犯的全部罪行处罚。
“搭班子拉团伙的人”
- 2. 对其他主犯的处罚原则：应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



二、从犯

(一) 概念

从犯，是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。

(二) 种类

“跟着混的小跟班”

1. 在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，指虽然直接实行犯罪，但在整个犯罪活动中其作用居于次要地位的实行犯；

“充当现场的小配角”

2. 在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子，指未直接实行犯罪，而在犯罪前后或犯罪过程中给组织犯、实行犯、教唆犯以各种帮助的犯罪人。

“充当幕后的递刀人” “提供武器” “指点路线”

(三) 刑事责任

不是可以

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

三、胁从犯

“被逼着跑龙套的”

(一) 概念

胁从犯，是指被胁迫参加犯罪的人。被胁迫参加犯罪，即是在他人的暴力强制或者精神威逼之下被迫参加犯罪的。

(二) 刑事责任

不是可以

对于胁从犯，应当按照他的犯罪情节减轻或者免除处罚。

四、教唆犯

“幕后导演写剧本”

(一) 概念

教唆犯，是指故意唆使他人犯罪的犯罪分子。“借刀杀人” “靠一张嘴忽悠别人犯罪”

(二) 成立条件

本人不亲自实行犯罪，而故意唆使他人产生犯罪意图并实行犯罪。成立教唆犯必须具备下列条件：

1. 客观上具有教唆他人犯罪的行为。

“明确的” “有目的的”

2. 主观上具有教唆他人犯罪的故意，即行为人明知自己的教唆行为会引起被教唆者产生犯罪决意，进而实施犯罪，并且希望或放任教唆行为所产生的结果。

3. 教唆的对象必须是达到了刑事责任年龄并具有刑事责任能力的人。

“合格的背锅侠”

(三) 刑事责任

不合格，就是间接正犯

1. 对于教唆犯，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。

2. 教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

3. 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

4. 教唆不满 12 周岁的人或无刑事责任能力者犯罪的，对教唆者应当按单独犯论处。

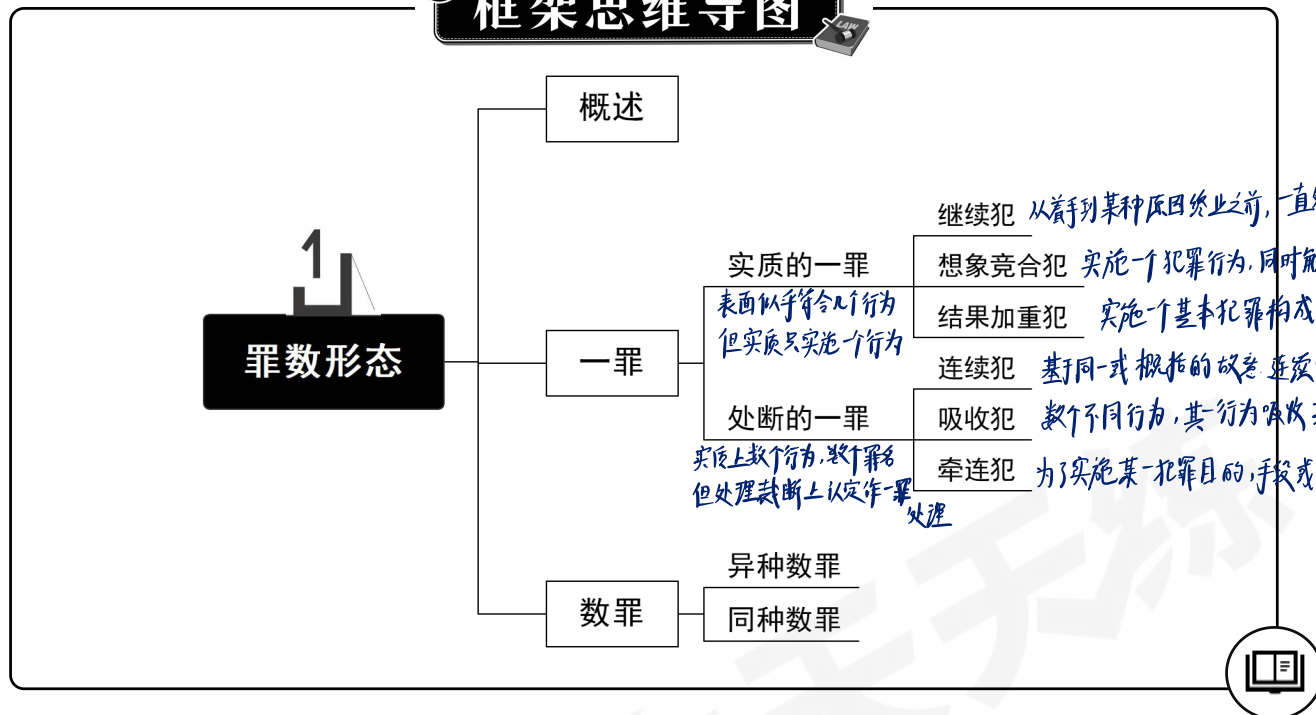
直接构成间接正犯



第十一章 罪数形态



框架思维导图



想象竞合

1行为侵犯多个法益,最后被判处1个罪名

牵连犯

多行为侵犯多个相通的,最后被判处1个罪名

包括的一罪:

多行为侵犯多个不共通的法益,

最后被判处1个罪名

继续犯 从着手到某种原因终止之前,一直处于实质状态

想象竞合犯 实施一个犯罪行为,同时触犯不同罪名

结果加重犯 实施一个基本犯罪构成,又造成基本犯罪构成之外的结果

连续犯 基于同一或概括的故意,连续实施性质相同的数个行为,触犯同一罪名

吸收犯 数个不同行为,其-行为吸收其他行为,仅成立吸收行为个罪名

牵连犯 为了实施某一犯罪目的,手段或结果行为又触犯其他罪名

实质的一罪
表面似乎符合几个行为
但实质只实施一个行为

处断的一罪
实质上数个行为,数个罪名
但处理裁断上认定作一罪处理

异种数罪

同种数罪

罪数是指犯罪的单复或个数。罪数形态是指表现为一罪或数罪的各种类型化的犯罪形态,可分为一罪和数罪。区分一罪与数罪的标准,国外刑法理论有行为标准说、法益标准说、因果关系标准说等,我国刑法理论通行的观点是犯罪构成说。在同等学力申硕考试中,主要考查一罪。

第一节 一罪

一罪指的是基于一个罪过,实施一个危害行为,符合一个犯罪构成的罪数形态。包括实质的一罪和处断的一罪。

一、实质的一罪 吉祥果

实质的一罪,是指从表面上看,行为似乎符合几种罪的犯罪构成,但实质上只实施了一种行为,只能构成一种罪。包括继续犯、想象竞合犯和结果加重犯。

(一) 继续犯

论述题

选择题

1. 概念: 又称持续犯,是指行为从着手实行到由于某种原因终止以前,一直处于持续状态的犯罪。

时间上的持续

2. 特征:

(1) 继续犯必须是基于一个犯罪故意实施一个危害行为的犯罪。

(2) 继续犯是持续地侵犯同一客体或相同客体的犯罪。



(3) 继续犯是犯罪行为及其所引发的不法状态同时处于持续过程中的犯罪。

(4) 犯罪行为必须持续一定时间或以一定时间的持续性为成立条件。

3. 处断原则：对于继续犯，应当按照刑法分则规定的法定刑罚。继续时间长短是量刑的重要情节。

4. 类型：

(1) 持有型犯罪，如非法持有枪支罪。

(2) 不作为犯罪，如遗弃罪。

(3) 侵犯人身自由犯罪，如绑架罪，非法拘禁罪。

(二) 想象竞合犯 ▶ 论述题 ▶ 选择题

1. 概念：是指实施一个犯罪行为同时触犯了数个不同罪名的犯罪情况。

2. 特征：

(1) 行为人只实施了一个行为。

(2) 一个行为必须触犯数个罪名。

3. 处断原则：对于想象竞合犯，由于行为人只有一个行为，所以从一重罪处断。

(三) 结果加重犯 ▶ 论述题 ▶ 选择题

1. 概念：亦称加重结果犯，指实施基本犯罪构成的行为，同时又造成一个基本犯罪构成以外的结果，刑法对其规定较重法定刑的行为。

2. 特征：

(1) 基本行为与加重结果之间具有因果关系。 因果关系

(2) 分则条文对造成该种结果规定了较重法定刑。 法定性

(3) 行为人对加重结果具有罪过，具有故意或过失。 罪过性

3. 处断原则：以一罪处罚，不实行数罪并罚，因为该结果已经作为适用较重法定刑的依据。

二、处断的一罪 处理裁断 “合并同类项”

处断的一罪，是指实质上有数个行为，也触犯数个罪名，构成数罪，但在处断的时候理论上认为应作一罪处理的一类犯罪形态。

(一) 连续犯 ▶ 论述题 ▶ 选择题

1. 概念：是指基于同一的或者概括的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯同一罪名的犯罪。

2. 特征：

(1) 连续犯必须是行为人基于同一的或者概括的犯罪故意；

(2) 必须实施性质相同的数个行为；



(3) 数次行为具有连续性；

(4) 数次行为必须触犯同一罪名。

3. 处断原则：对于连续犯，原则上按照一罪处罚。

罪名合并同类项，
数额累计计算总账

(二) 吸收犯

论述题

选择题

1. 概念：是指事实上存在数个不同的行为，其一行为吸收其他行为，仅成立吸收行为一个罪名的犯罪。

2. 特征：

(1) 有数个危害行为。

(2) 犯不同种数罪。触犯不同罪名

(3) 其中的一行为吸收其他行为。这种关系表现为三种形式：一是重行为吸收轻行为。二是主行为吸收从行为。三是实行行为吸收非实行行为。

(4) 属于实际的数罪、处断的一罪。

冲进战场成为主犯
预备买枪、实行打枪

3. 处断原则：对于吸收犯，按吸收之罪处断，不实行数罪并罚。

(三) 牵连犯

论述题

选择题

1. 概念：是指实施某个犯罪，作为该犯罪的手段行为或结果行为又触犯其他罪的情况。

2. 特征：

(1) 牵连犯必须基于一个最终犯罪目的。

(2) 牵连犯必须具有两个以上的、相对独立的犯罪行为。

(3) 牵连犯的数个行为必须触犯不同罪名。

(4) 所触犯的两个以上罪名之间有牵连关系。

3. 处断原则：对于牵连犯，应当按照“从一重罪处断”原则处理，即按法定刑较重的一罪从重处罚。

精心策划的连环计

“为了骗酒所以伪造公章”

第二节 数罪

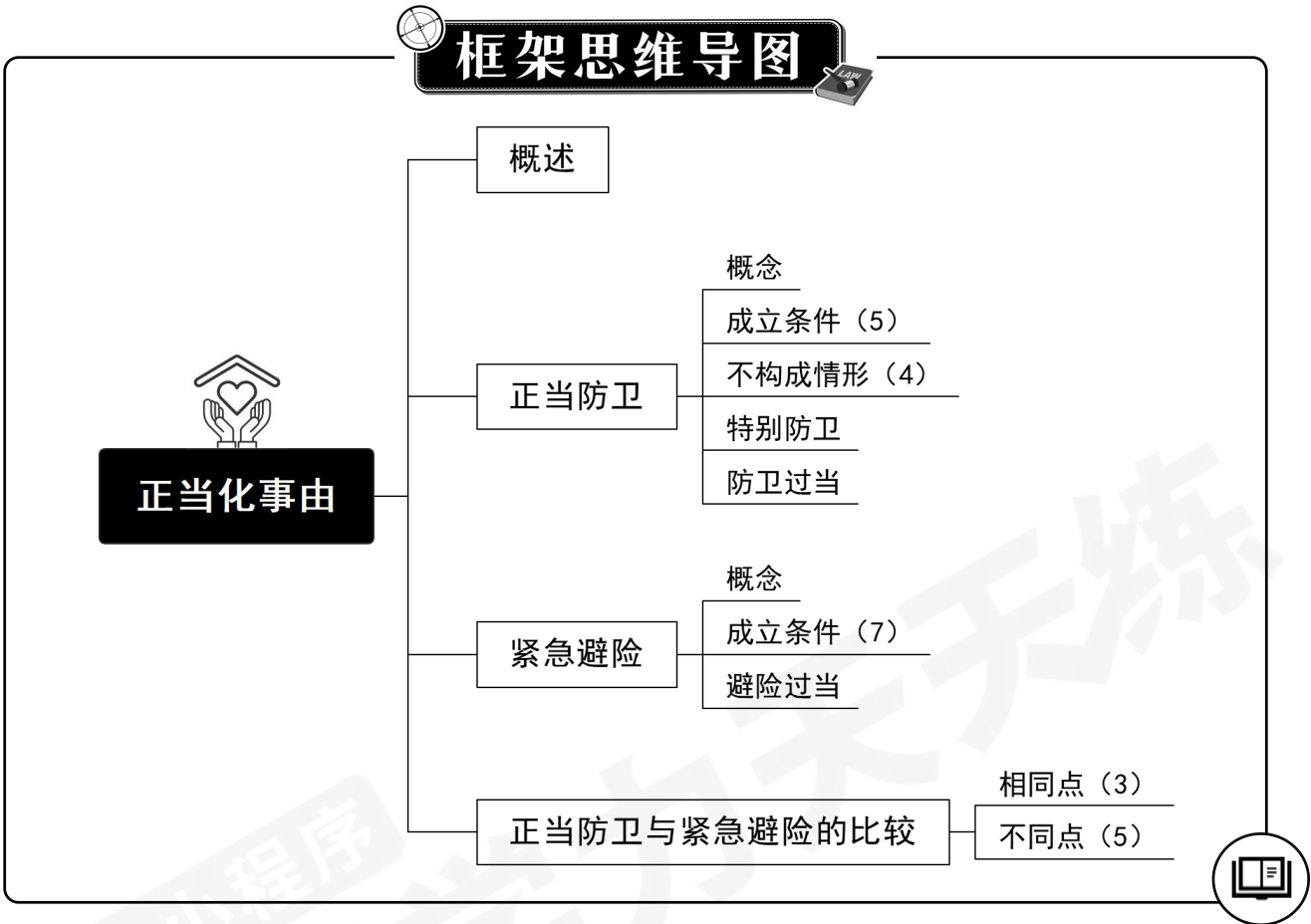
数罪指的是基于数个罪过，实施数个危害行为，符合数个犯罪构成的罪数形态。数罪的类型包括：

“为了灭口另起杀心”

1. 异种数罪，是指行为人的犯罪事实符合数个性质不同的犯罪构成的犯罪形态，即数个犯罪行为触犯数个不同罪名。

2. 同种数罪，是指行为人的犯罪事实充足符合数个性质相同的犯罪构成的犯罪形态，即数个犯罪行为触犯相同罪名。

第十二章 正当化事由



正当化事由是指行为人的行为虽然形式上符合某些犯罪的客观构成要件，但实际上没有犯罪的社会危害性，依法不成立犯罪的情形，我国刑法明文规定的正当化事由只有正当防卫和紧急避险。

第一节 正当防卫

论述题

一、概念

正当防卫，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

二、成立条件

- 1. 前提条件：必须有不法侵害行为发生。
- 2. 时间条件：不法侵害必须正在进行。
- 3. 对象条件：防卫行为必须针对不法侵害人本人实行。
- 4. 主观条件：必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在进行的不法侵害。



5. 限度条件：防卫不能明显超过必要限度造成重大损害。

三、不构成情形

1. 对合法行为不能进行正当防卫；
2. 对正当防卫行为不能实行反防卫；
3. 对紧急避险行为不能实行正当防卫；
4. 对意外事件不能实行正当防卫。

四、特别防卫

特别防卫，又称为特殊防卫，是指公民在某些特定情况下所实施的正当防卫行为，没有限度条件，对其防卫行为的任何后果均不负刑事责任。

我国刑法规定，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

五、防卫过当

（一）概念

防卫过当，是指防卫行为明显超过必要限度，对不法侵害人造成重大损害的行为。

（二）特征

1. 在客观上表现为防卫行为明显超过了必要限度且造成重大损害；
2. 在主观上对过当行为及其结果具有罪过。罪过的形式，只能是过失或者间接故意。

（三）刑事责任

防卫过当的刑事责任包括两个方面：

一是对防卫过当的定罪：防卫过当本身不是罪名，因此对防卫过当行为应根据防卫人具体过当行为的性质以及主观上的罪过形式，并依据刑法分则的有关条款予以确定罪名。

二是对防卫过当的处罚：对防卫过当，应当减轻或者免除处罚。

第二节 紧急避险

一、概念

紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法利益的行为。

二、成立条件

1. 前提条件：必须有威胁合法利益的危险发生。
2. 时间条件：必须是危险正在发生。
3. 主观条件：必须是为了使合法利益免受正在发生的危险。
4. 对象条件：紧急避险的对象是第三者的合法权益。



5. 客观限制条件：避险行为只能是在不得已的情况下实施。

6. 限度条件：避险行为不能超过必要限度造成不应有的损害。

7. 特别例外限制：在职务上、业务上负有特定责任的人（如刑警、消防人员等），不得因为避免本人合法权益免受危险的损害而实行紧急避险。

三、避险过当

（一）概念

避险过当，是指避险行为超过必要限度造成不应有损害的行为。根据刑法规定，避险过当应当负刑事责任。

（二）成立条件

1. 必须具备紧急避险的前五个条件。
2. 行为人在客观上实施了超过必要限度的避险行为，并造成合法权益不应有的损害。
3. 行为人在主观上对避险过当行为具有罪过。避险过当的罪过只能是过失或间接故意。

（三）处断原则

对避险过当的，应当减轻或者免除处罚。

第三节 正当防卫与紧急避险的比较

一、相同点

1. 目的相同：二者都是为了保护公共利益、本人或者他人的人身或其他合法权益免受危害而采取的一种紧急措施，都是有益于社会的行为。
2. 前提相同：二者都必须是合法权益正在受到侵害时才能实施。
3. 责任相同：二者都不负刑事责任，超过法定的限度造成相应损害后果的，都应该负刑事责任，但均应该减轻或免除处罚。

二、不同点

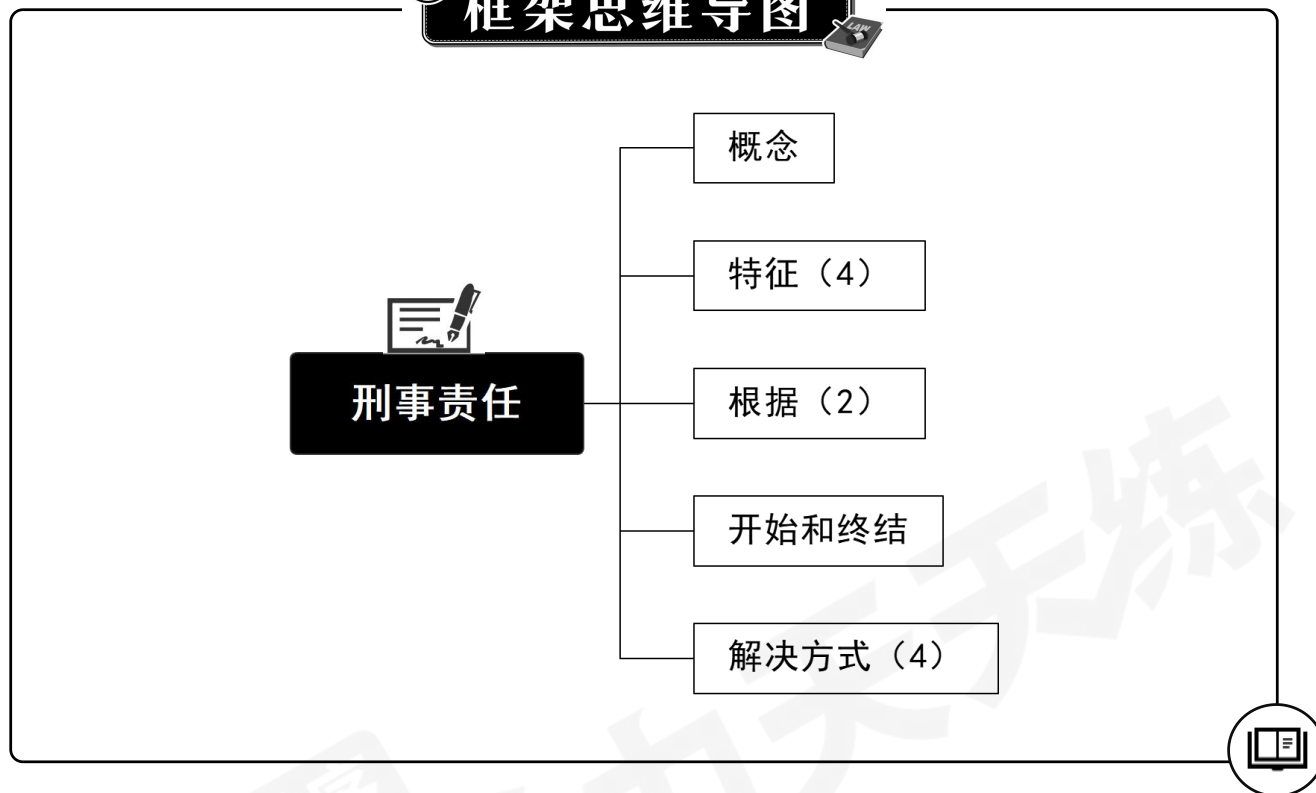
1. 危害的来源不同。前者为人的不法侵害行为；后者可来自人的侵害，也可来自动物的侵袭以及自然灾害。
2. 行为的对象不同。前者针对不法侵害者本人；后者针对第三者。
3. 行为的限制不同。前者能够用其他方法避免时也允许正当防卫；后者必须出于迫不得已，别无选择。
4. 行为的限度不同。前者为不明显超过必要限度并造成重大损害；后者为不超过必要限度造成不应有的损害。
5. 主体的限定不同。前者适用于每个公民；后者不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。



第十三章 刑事责任



框架思维导图



一、概念

刑事责任，是指行为人因其犯罪行为所应承受的，代表国家的司法机关根据刑事法律对该行为所做的否定评价和对行为人进行谴责的责任。

二、特征 ▶ 选择题

1. 强制性（是强制犯罪人向国家承担的责任）。
2. 严厉性（最严重和严厉的法律后果）。
3. 专属性（罪责自负，不株连他人）。
4. 准据性（为确定刑罚提供依据和标准）。

【速记口诀】

罪责刑相适应，强制严厉不株连

罪责刑相适应是准据性，不株连是专属性



三、根据

（一）法律事实根据



刑事责任的法律事实根据，指行为人的行为具备刑法规定的犯罪构成要件。

（二）哲学理论根据

犯罪人承担刑事责任的哲学理论根据，指犯罪人基于自己的主观能动性或相对自由意志实施了犯罪行为。

四、开始和终结

（一）刑事责任的开始

刑事责任的开始时间，可分为应当负刑事责任的开始时间和实际负刑事责任的开始时间。

行为人应当负刑事责任的开始时间是行为人实施了犯罪行为之时。

行为人实际开始负刑事责任的时间是经过法定的刑事诉讼程序，当法院作出的有罪判决发生法律效力之时。

（二）刑事责任的终结

通常情况下，刑罚执行完毕之日就是刑事责任的终结时间。但有一些例外情形，如被宣告缓刑的，则缓刑考验期满是刑事责任的终结时间。

五、解决方式 **选择题**

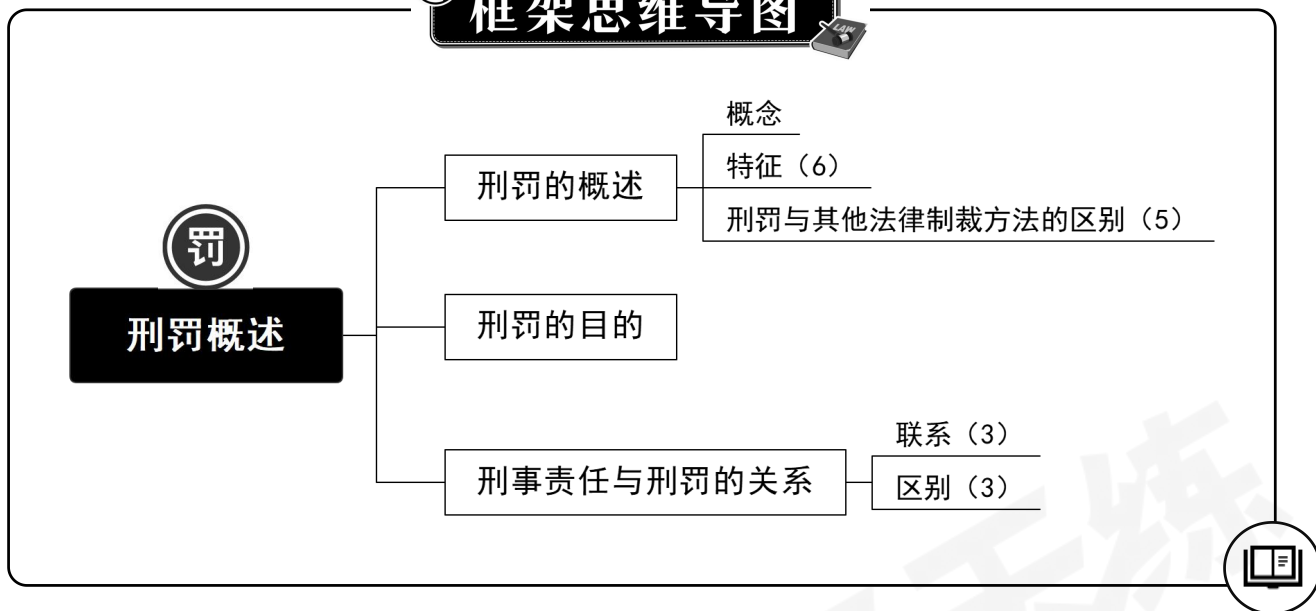
1. 定罪判刑，即法院对犯罪人认定有罪作出定罪判决的同时宣告适用相应的刑罚。
2. 定罪免刑，即法院对犯罪人认定有罪作出定罪判决的同时决定免除刑罚处罚。
3. 消灭处理，即行为人的行为已经构成犯罪，应当负刑事责任，但由于法律规定的阻却刑事责任事由的存在，使刑事责任归于消灭。
4. 转移处理，即行为人的刑事责任不由我国司法机关解决，而通过外交途径解决。



第十四章 刑罚概述



框架思维导图



第一节 刑罚的概述

一、概念

刑罚，是刑法规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的强制性法律制裁方法。

二、特征

1. 刑罚的内容为对受刑者一定权益的限制和剥夺。
2. 刑罚的适用对象只能是犯罪人。
3. 刑罚适用的主体只能是国家审判机关。
4. 刑罚的种类及适用标准必须以刑法明文规定为依据。
5. 刑罚适用必须依照刑事诉讼程序。
6. 刑罚执行机关必须是特定的。

三、刑罚与其他法律制裁方法的区别 ▶ 选择题

在国家法律制裁体系中，除刑罚外，还有民事制裁、行政制裁、经济制裁。刑罚仅是整个法律制裁体系中的一种制裁措施，它与其他法律制裁方法的区别，主要表现为以下几个方面：

1. 严厉程度不同：刑罚是最严厉的一种强制方法。
2. 适用对象不同：刑罚只能适用于触犯刑律构成犯罪的人或单位；其他强制方法分别适用于行政、民事和司法程序上等违法且不构成犯罪的人。



3. 适用的机关不同：刑罚只能由国家审判机关的刑事审判部门适用；而其他强制方法是由其他法定机关或者部门适用的。

4. 确立机关不同：刑罚只能由国家最高立法机关制定；其他强制方法可表现为行政法规、地方性法规、部门规章和地方政府规章。

5. 适用依据不同：刑罚只能由特定机构依法执行；其他强制方法由适用部门各自执行。刑罚适用刑法和刑事诉讼法来追究；其他制裁适用民法和民事诉讼法或者行政法和行政诉讼法来追究。

第二节 刑罚的目的

选择题

刑罚目的，是指国家制定刑罚、适用刑罚和执行刑罚所期望达到的效果。

我国刑罚的目的，是通过惩治与教育相结合的方法，改造罪犯、教育罪犯、预防犯罪。

其中，预防犯罪分为特殊预防与一般预防。特殊预防是指通过适用刑罚预防犯罪分子重新犯罪。一般预防是指通过对犯罪人适用刑罚，预防尚未犯罪的人实施犯罪。我国刑法的特殊预防和一般预防是紧密结合、相辅相成的。

第三节 刑事责任与刑罚的关系

一、联系

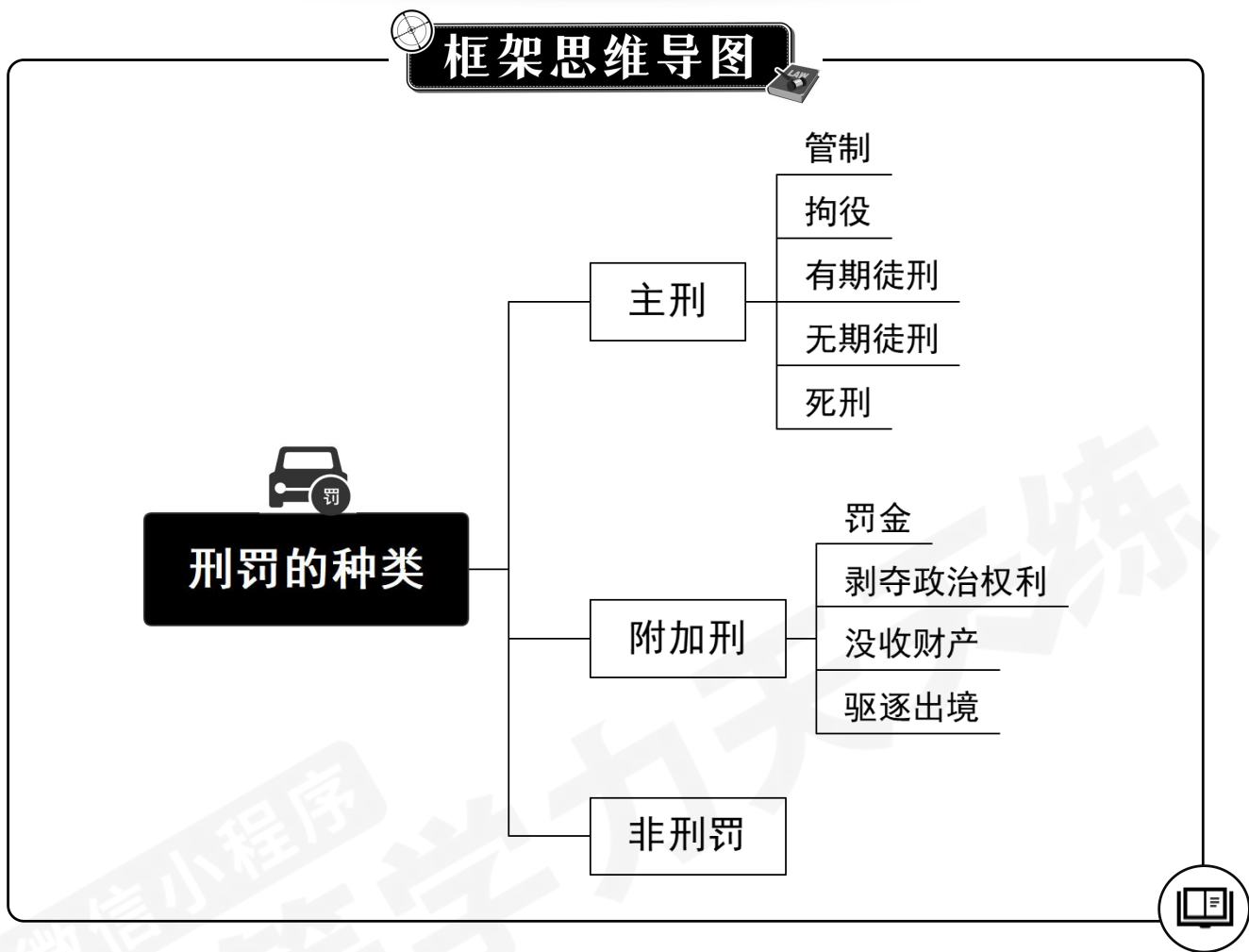
1. 刑事责任是刑罚的前提，刑罚是刑事责任的后果。
2. 刑事责任的大小是判处刑罚轻重的标准。
3. 刑罚是刑事责任的主要体现形式。

二、区别

1. 刑事责任的本质是刑事法律关系，刑罚则是这种权利义务关系的客体。
2. 刑事责任是国家对犯罪人比较抽象的否定评价，刑罚则是国家对犯罪人所适用的具体制裁措施。
3. 刑事责任的后果主要是适用刑罚，但适用刑罚并非刑事责任后果的唯一体现形式，除了定罪判刑外，免除刑罚、附条件不执行原判刑罚等，都是追究刑事责任的表现形式。



第十五章 刑罚的种类



根据《刑法》第 32 条规定，我国刑罚分为主刑和附加刑两大类。

第一节 主刑

主刑，是指只能独立适用，不能附加适用的刑罚。对于一个犯罪，只能适用一个主刑。我国刑法规定的主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。

一、管制

（一）概念

管制，是指对犯罪分子不予关押，但限制其一定人身自由，依法实行社区矫正的刑罚方法。

（二）内容

1. 期限：3 个月以上 2 年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。
2. 刑期：从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押 1 日折抵刑期 2 日。



3. 义务:

(1) 应当依法实行社区矫正。

(2) 可以适用禁止令。禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动, 进入特定区域、场所, 接触特定的人。

4. 被判处管制的犯罪分子, 在执行期间应当遵守下列规定:

(1) 遵守法律、行政法规, 服从监督;

(2) 未经执行机关批准, 不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由权利;

(3) 按照执行机关规定报告自己的活动情况;

(4) 遵守执行机关关于会客的规定;

(5) 离开所居住的市、县或者迁居, 应当报经执行机关批准。

二、拘役

(一) 概念

拘役, 是指剥夺犯罪分子短期人身自由, 就近关押并实行教育改造的刑罚方法。

(二) 内容

1. 期限: 1 个月以上 6 个月以下, 数罪并罚时不超过 1 年。

2. 刑期: 从判决执行之日起计算; 判决执行以前先行羁押的, 羁押 1 日折抵刑期 1 日。

三、有期徒刑

(一) 概念

剥夺犯罪分子一定期限的人身自由, 予以关押并强制劳动和教育改造的刑罚方法。

(二) 内容

1. 期限: 为 6 个月以上 15 年以下, 数罪并罚时有期徒刑最高不能超过 25 年。

2. 刑期: 从判决执行之日起计算; 判决执行以前先行羁押的, 羁押 1 日折抵刑期 1 日。

四、无期徒刑

(一) 概念

无期徒刑, 是指剥夺犯罪人终身自由, 予以关押并实行强迫劳动改造和教育改造的刑罚方法。

(二) 内容

1. 特点: 罪犯被剥夺终身自由, 没有刑期限制。

2. 执行: 在监狱或者其他执行场所执行。

3. 义务: 凡有劳动能力的, 都应当参加劳动, 接受教育和改造。



五、死刑 ▶ 论述题

（一）概念

死刑，又称极刑、生命刑，即剥夺犯罪分子生命的刑罚。在我国，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。

（二）限制适用对象

犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。另外，审判的时候已满 75 周岁的人除非以特别残忍手段致人死亡的，不适用死刑。

（三）限制适用程序

判处死刑立即执行的，除依法由最高人民法院判决的以外都应报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

（四）限制执行制度

对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行（即死刑缓期执行，简称死缓）。

1. 死缓不是独立的刑种，而是死刑的特殊执行方式。

2. 判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2 年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，2 年期满以后，减为 25 年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

3. 对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑。

第二节 附加刑

附加刑，是指既能独立适用，又能附加于主刑适用的刑罚。我国刑法规定的附加刑，有罚金、剥夺政治权利、没收财产以及只能适用于犯罪的外国人的驱逐出境四种。

一、罚金

（一）概念

罚金，是人民法院判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金刑的适用对象主要是经济犯罪和贪利性犯罪。

（二）适用方式 ▶ 选择题

1. 单处式，只单独适用罚金。

2. 选处式，要么不适用，要么单独适用。



3. 并处式，判处主刑同时并处罚金。
4. 并处或单处式，要么附加适用，要么单独适用。

（三）数额

罚金刑数额主要有三种类型：普通罚金制、倍比罚金制、无限额罚金制。

（四）缴纳方式

1. 限期一次缴纳；
2. 限期分期缴纳；
3. 强制缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；
4. 随时追缴，对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴；
5. 延期或者减免缴纳，如果由于遭遇不能抗拒的灾祸导致缴纳确实有困难的，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

二、剥夺政治权利

（一）概念

剥夺政治权利是剥夺犯罪分子参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。

（二）内容

1. 选举权和被选举权；
2. 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
3. 担任国家机关职务的权利；
4. 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

（三）适用对象

剥夺政治权利可以附加适用，也可以独立适用。附加适用剥夺政治权利，有以下三种情况：

1. 对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；
2. 对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利；
3. 对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

三、没收财产

（一）概念

没收财产是指将犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的一种刑罚方法。



（二）适用方式

没收财产主要适用于危害国家安全犯罪、经济犯罪和其他贪利性犯罪。根据我国刑法分则的规定，没收财产的适用方式有以下三种：

1. 并处没收财产，即应当附加适用没收财产刑。
2. 可以并处没收财产。
3. 并处罚金或者没收财产，即对罚金或者没收财产必须择一判处，且只能附加适用于主刑。

（三）范围

1. 没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。

2. 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

（四）执行

没收财产的判决，由人民法院执行；在必要的时候，可以会同公安机关执行。

四、驱逐出境

（一）概念

驱逐出境，是强制犯罪的外国人离开中国边境的刑罚方法。

（二）适用对象

1. 只适用于外国人，但不适用享有外交特权或豁免权的外国人。附加判处驱逐出境的，从主刑执行完毕之日起执行。
2. “外国人”包括具有外国国籍和无国籍的人。
3. 作为附加刑的驱逐出境，不同于对违反出入境管理法的外国人适用的驱逐出境。

第三节 非刑罚

非刑罚处理方法，是指人民法院对犯罪分子适用的刑罚以外的处理方法，包括判处赔偿经济损失、责令赔偿经济损失、训诫、责令具结悔过、责令赔礼道歉、给予行政处罚或者行政处分、从业禁止等。

一、刑事损害赔偿

刑事损害赔偿，是非刑罚处理方法的一种，属于刑事附带民事的强制处分。它是由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对依法受到刑罚处罚的犯罪分子判处其给予被害人一定的经济损失的赔偿。



二、训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、由主管部门予以行政处罚或者行政处分

对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失、或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

三、从业禁止

从业禁止是指人民法院对因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业道德要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的人，可以根据其犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其在一定时期内从事相关职业。

精选好题巩固练

26届新版

1. 下列不适用死刑的对象包括（ ） **◀新命题组·2024真题▶ NEW**

- A. 犯罪时刚满 16 周岁
- B. 审判时怀孕的妇女
- C. 犯贪污罪，审判时满 75 周岁
- D. 以特别残忍手段杀人，审判时满 75 周岁

2. 以下属于刑罚中，属于附加刑的是（ ） **◀新命题组·2022真题▶ NEW**

- A. 罚金
- B. 剥夺政治权利
- C. 没收财产
- D. 驱逐出境

3. 甲在死刑缓期期满时，有重大立功表现，则刑期应减少为（ ）

◀新命题组·考研曾用题▶

- A. 无期徒刑
- B. 20 年有期徒刑
- C. 25 年有期徒刑
- D. 35 年有期徒刑

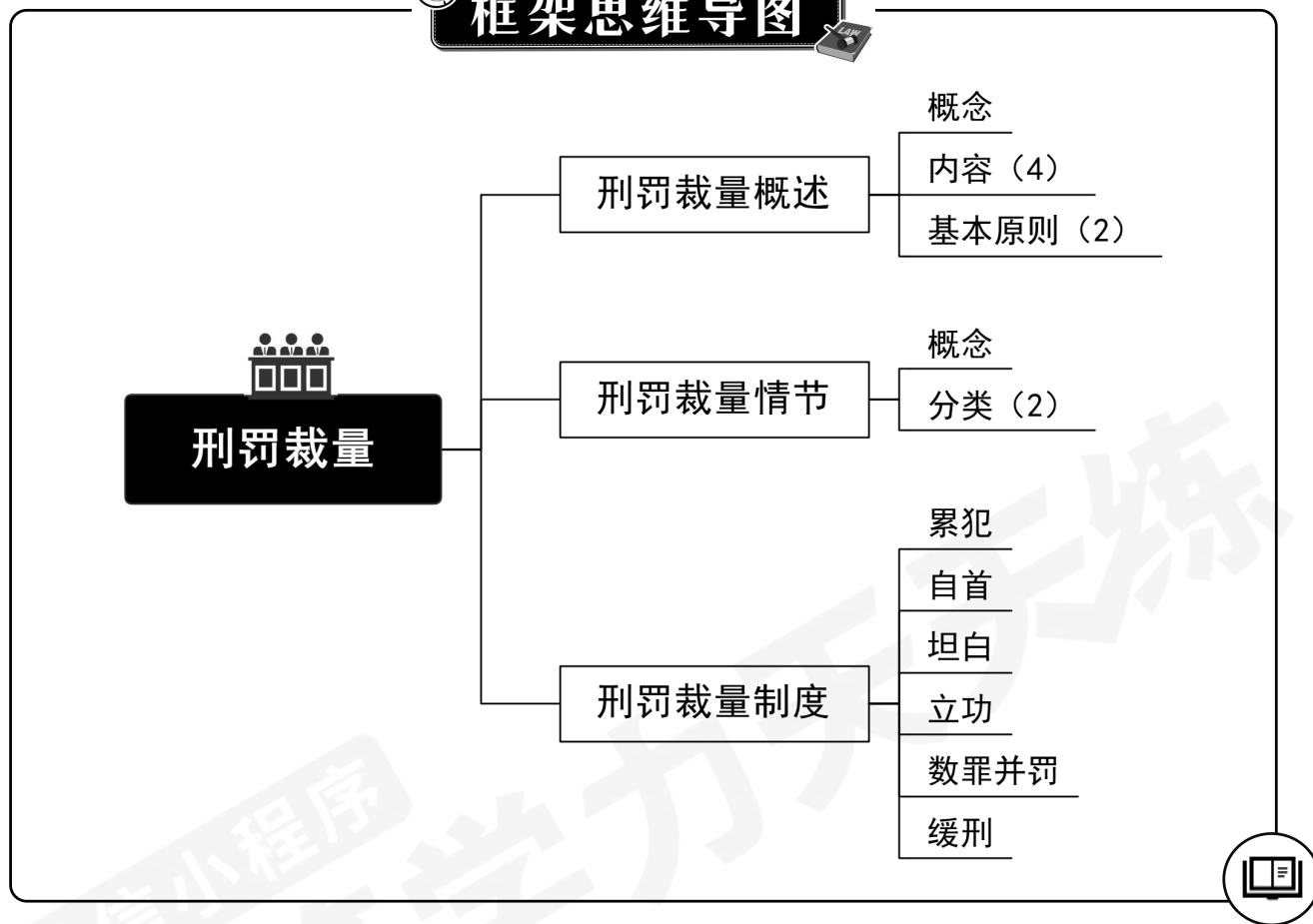




第十六章 刑罚裁量



框架思维导图



第一节 刑罚裁量概述

一、概念

刑罚裁量，简称量刑，指人民法院对犯罪分子依法裁量决定刑罚的一种刑事审判活动。

二、内容

1. 决定是否对犯罪人判处刑罚。
2. 决定对犯罪人判处何种刑罚和多重的刑罚。
3. 决定对犯罪人所判处的刑罚是否立即执行。
4. 决定数罪并罚情况下的执行刑罚。

三、基本原则

刑法规定，对犯罪分子决定刑罚的时候，应根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据刑法的有关规定判处。依此规定，我国刑法中量刑的基本原则是：以犯罪事实为根据，以刑事法律为准绳。



（一）以犯罪事实为根据

犯罪事实是引起刑事责任的基础，也是进而对犯罪人裁量刑罚的根据。

犯罪事实，是指客观存在的有关犯罪的一切实际情况的总和。

（二）以刑事法律为准绳

要做到量刑适当，就必须以刑事法律为准绳。这是社会主义法治原则的必然要求，也是罪刑法定原则的具体体现。

第二节 刑罚裁量情节

一、概念

量刑情节，指法院对犯罪分子裁量刑罚时，作为决定刑罚轻重或免除处罚根据的各种事实情况。

二、分类

以刑法是否有明文规定为标准，量刑情节可分为法定情节和酌定情节。

1. 法定情节

（1）概念：是指刑法明文规定的，在量刑时必须予以考虑的情节。法定情节包括：从重、从轻、减轻和免除处罚的情节。

（2）适用规则

①从轻处罚情节和从重处罚情节：应当在法定刑的限度以内判处刑罚。

②减轻处罚情节：应当在法定刑以下判处刑罚；有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。

③免除处罚：除应当明确各种总则性和分则性免除处罚情节的具体内容外，必须把握三个基本条件：a. 行为人的行为已经构成犯罪。b. 行为人所构成的犯罪情节轻微。c. 因犯罪情节轻微而不需要判处刑罚。

2. 酌定情节

（1）概念：是指刑法虽没有明文规定，但根据立法精神和审判经验，在量刑时也需要酌情考虑的情节。

（2）常见情形：犯罪的动机；犯罪的手段；犯罪的时间、地点；犯罪侵害的对象；犯罪造成的损害结果；犯罪分子的一贯表现；犯罪后的态度。

第三节 刑罚裁量制度

一、累犯

（一）概念



累犯，是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，于法定期限内又犯一定之罪的罪犯。我国刑法规定的累犯，分为一般累犯和特别累犯两种。

（二）种类

1. 一般累犯

（1）概念

一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

（2）构成要件

①主观条件：前后罪都是故意犯罪。

②刑度条件：前罪被判处有期徒刑以上刑罚，后罪应当被判处有期徒刑以上刑罚。

③时间条件：前罪刑罚执行完毕或赦免后 5 年以内又犯后罪。

④主体条件：犯罪主体必须是 18 周岁以上。

2. 特别累犯

（1）概念

特别累犯，是指因犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪受过刑罚处罚，刑罚执行完毕或者得到赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的犯罪分子。

（2）构成条件

①犯罪性质条件：前后罪都是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪中的一种。

②刑度条件：前罪被判处的刑罚和后罪应判处的刑罚的种类及其轻重不受限制。

③时间条件：前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后，任何时候再犯上述任一类罪的，都构成特别累犯。

（三）处罚原则

对于累犯，必须从重处罚，不得适用缓刑和假释。

二、自首 ▶ 论述题 ▶ 选择题

（一）概念

自首，是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的行为。

自首分为一般自首和特别自首。

（二）成立条件

1. 一般自首的成立条件：



(1) 自动投案。4个条件都具备：①投案发生在归案之前；②基于本人意志自动归案；③自愿置于有关机关或者人员的控制之下；④承认实施了某种犯罪。

(2) 如实供述自己的罪行。①供述的是犯罪事实；②供述自己的犯罪事实；③如实供述所犯罪行。

2. 特别自首应具备的条件：

(1) 主体是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯；

(2) 如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行。

(三) 处罚原则

对于自首犯，可以从轻或减轻处罚；其中犯罪较轻的，可以免除处罚。

三、坦白

(一) 概念

坦白，是指犯罪嫌疑人虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行的行为。

(二) 自首与坦白的区别

1. 一般自首与坦白的区别在于一般自首是犯罪人自动投案后，如实供述自己的罪行；坦白是被动归案后如实供述自己的罪行。

2. 特别自首与坦白的关键区别在于是否如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，是自首；如实供述司法机关已经掌握的本人其他罪行的，是坦白。

3. 自首和坦白的处罚原则也不同。我国刑法规定，犯罪嫌疑人具有坦白情节的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

四、立功

(一) 概念

立功，是指犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的行为。立功分为一般立功和重大立功两种。

(二) 分类

1. 一般立功的表现形式

(1) 检举、揭发他人犯罪行为，查证属实的；

(2) 提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；

(3) 协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）归案的；

(4) 阻止他人犯罪活动的；

(5) 具有其他利于国家和社会的突出表现的。



2. 重大立功的表现形式

- (1) 检举、揭发他人重大犯罪行为，查证属实的；
- (2) 提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；
- (3) 阻止他人重大犯罪活动的；
- (4) 协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（含同案犯）；
- (5) 对国家和社会有其他重大贡献等表现的。

(三) 法律后果

1. 有一般立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；
2. 有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

五、数罪并罚

论述题

选择题

(一) 概念

数罪并罚，是指我国法院对同一行为人在法定时间界限内所犯的数罪分别定罪量刑后，依法定的并罚原则及刑期计算方法决定其应执行的刑罚制度。

(二) 原则

各国采用的数罪并罚原则，主要可归纳为并科原则、吸收原则、限制加重原则和折中原则。我国确立了以限制加重原则为主，以吸收原则和并科原则为补充的折中原则。具体适用范围及基本适用规则如下：

1. 限制加重原则的适用

除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过 3 年，拘役最高不能超过 1 年，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年，总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。

2. 吸收原则的适用

(1) 判决宣告的数个主刑中有数个死刑或最重刑为死刑的，采用吸收原则，仅应决定执行一个死刑，而不得决定执行两个以上的死刑或其他主刑；

(2) 判决宣告的数个主刑中有数个无期徒刑或最重刑为无期徒刑的，采用吸收原则，只应决定执行一个无期徒刑，而不得决定执行两个以上的无期徒刑，或者将两个以上的无期徒刑合并升格执行死刑，或者决定执行其他主刑；

(3) 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。

3. 并科原则的适用

数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行；数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



（三）适用情况

1. 判决宣告以前一人犯数罪的。

2. 判决宣告后，刑罚执行完毕前发现漏罪的并罚。根据刑法规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第 69 条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

3. 判决宣告后，刑罚执行完毕前又犯新罪的并罚。根据刑法规定，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第 69 条的规定，决定执行的刑罚。

六、缓刑

论述题

选择题

（一）概念

缓刑，是指对所判刑罚附条件不执行的一种刑罚制度。缓刑的基本特征为：判处刑罚，同时宣告暂缓执行，但在一定时期内又保持着执行原判刑罚的可能性。

（二）种类

我国刑法规定的缓刑制度，包括一般缓刑和战时缓刑两种。

1. 一般缓刑

（1）概念：是指法院对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，符合法定条件的，认为暂缓执行原判刑罚，确实不致再危害社会的，规定一定的考验期，暂缓其刑罚的执行，若犯罪分子在考验期内没有发生法定撤销缓刑的情形，原判刑罚就不再执行的制度。

（2）适用条件

①对象条件：被判处拘役或 3 年以下有期徒刑的罪犯；

②实质条件：犯罪情节较轻、确有悔罪表现、没有再犯罪的危险，且宣告缓刑不会对所居住社区产生重大不良影响。

③否定条件：不是累犯和犯罪集团首要分子。即使累犯和犯罪集团的首要分子被判处拘役或 3 年以下有期徒刑，也不能适用缓刑。

犯罪分子具有上述条件，可以宣告缓刑；对其中不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑。

2. 战时缓刑，是指战时对于被判处 3 年以下有期徒刑没有现实危险的犯罪军人，暂缓其刑罚执行，允许其戴罪立功，确有立功表现时，可以撤销原判刑罚，不以犯罪论处的制度。



（三）考验期限

拘役为原判刑期以上 1 年以下，但不得少于 2 个月；有期徒刑为原判刑期以上 5 年以下，但不得少于 1 年。缓刑的考验期限，从判决确定之日起算。

（四）考验期应遵守的规定

1. 遵守法律、行政法规，服从监督；
2. 按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
3. 遵守考察机关关于会客的规定；
4. 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。

缓刑犯、管制犯、假释犯应遵守的规定，大致相同。缓刑犯应实行社区矫正。

（五）缓刑的法律后果

1. 在缓刑考验期限内，没有发生法定应当撤销缓刑的情形，期满后原判刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
2. 在缓刑考验期内又犯新罪或发现漏罪，撤销缓刑，数罪并罚；
3. 在缓刑考验期内，违反法律、行政法规或缓刑监管规定，违反人民法院的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

此外，缓刑的效力不及于附加刑，即使被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。因而，无论缓刑是否撤销，所判处的附加刑均须执行。



精选好题巩固练

26届新版

1. 以下属于累犯的有 () ◀新命题组·2025真题⌚NEW

- A. 犯盗窃罪被判处 4 年有期徒刑，假释期间又犯交通肇事罪
- B. 犯恐怖活动犯罪被判处 4 年有期徒刑，刑罚执行完毕后第 8 年又犯恐怖活动罪
- C. 犯恐怖活动犯罪被判处 4 年有期徒刑，刑罚执行完毕后第 8 年又犯黑社会性质组织罪
- D. 犯运输毒品罪被判处 4 年有期徒刑，刑罚执行完毕后第 8 年又犯走私毒品罪

2. 数罪并罚原则包括 () ◀新命题组·2023真题⌚NEW

- A. 并科原则
- B. 吸收原则
- C. 限制加重原则
- D. 折中原则

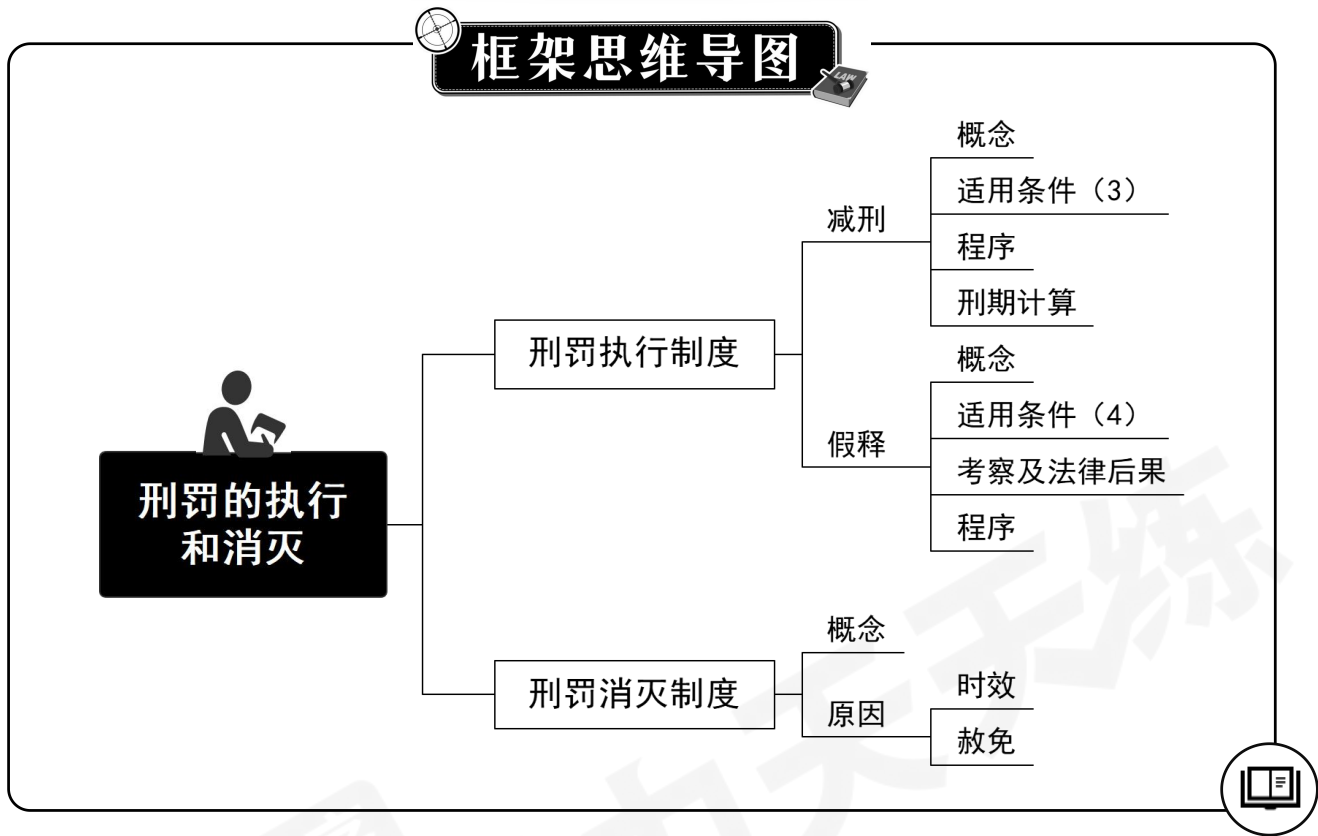
3. 法院在裁判缓刑时，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间 () ◀原命题组·经典真题选编

- A. 从事特定活动
- B. 进入特定区域、场所
- C. 接触特定的人
- D. 离开所住市县

4. 论述题：试述自首的成立条件 ◀新命题组·2023真题⌚NEW



第十七章 刑罚的执行和消灭



第一节 刑罚执行制度

一、减刑 **论述题** **选择题**

(一) 概念

减刑，是指对于被判处管制、拘役、有期或无期徒刑的犯罪分子，由于其在刑罚执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改或立功表现，因而适当减轻原判刑罚的制度。

(二) 适用条件

1. 对象条件：被判处管制、拘役、有期、无期徒刑的犯罪分子。
2. 实质条件：认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现。

(1) 可以减刑：被判处管制、拘役、有期、无期徒刑的犯罪分子确有悔改表现或立功表现的，可以减刑。

确有悔改表现要同时具备 4 项条件：A. 认罪悔罪；B. 遵守法律法规及监规，接受教育改造；C. 积极参加思想、文化、职业技术教育；D. 积极参加劳动，努力完成劳动任务。

(2) 应当减刑：有重大立功表现的，应当减刑。

3. 限度条件

(1) 判处管制、拘役、有期徒刑的，减刑后实际执行的刑期不能少于原判刑期的 $\frac{1}{2}$ ；



(2) 判处无期徒刑的，减刑后实际执行的刑期不少于 13 年；

(3) 限制减刑死缓犯缓期执行期满后，依法减为无期徒刑的，不能少于 25 年，缓期执行期满后依法减为 25 年有期徒刑的，不能少于 20 年。

(4) 普通死缓犯，减为无期徒刑或者有期徒刑后，经过一次或者几次减刑后，其实际执行的刑期不能少于 15 年。该实际执行的刑期是从死刑缓期执行期满之日起计算，也即死刑缓期执行期间（两年）不包括在内。

刑法没有限制减刑的次数，只要符合减刑条件，可以多次减刑。

（三）程序

对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。

（四）刑期计算

1. 对于原判管制、拘役、有期徒刑的，减刑后刑期从原判决执行之日起算，已执行刑期计入减刑后的刑期；

2. 对于原判无期徒刑减为有期徒刑的，从裁定减刑之日起算，已执行刑期不计入在减为有期徒刑以后的刑期之内。

二、假释

（一）概念

假释，是指对被判处有期徒刑或无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险，而附条件地将其提前释放的制度。

（二）适用条件

1. 对象条件：只适用于被判处有期徒刑、无期徒刑的罪犯。

2. 限度条件：

(1) 被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 1/2 以上；

(2) 被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上；

(3) 如果有特殊情况（指国家政治、国防、外交等方面的特殊需要），经最高人民法院核准，可不受上述限制。

3. 实质条件：须认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险。

4. 否定条件：对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

（三）考察及法律后果

1. 假释的考察：对于假释的犯罪分子在假释期限内，依法实行社区矫正。



被宣告假释的犯罪分子，应当遵守下列规定：

- (1) 遵守法律、行政法规，服从监督；
- (2) 按照监督机关的规定报告自己的活动情况；
- (3) 遵守监督机关关于会客的规定；
- (4) 离开所居住的市、县或者迁居，应当报经监督机关批准。

2. 假释的考验期限：从假释之日起计算。

- (1) 有期徒刑的假释考验期限为没有执行完毕的刑期；
- (2) 无期徒刑的假释考验期限为 10 年。

3. 法律后果

(1) 假释考验期满，没有发现新罪、漏罪和严重违规情形的，就视为原判刑罚已执行完毕。

(2) 假释考验期内发现判决宣告以前未判决的罪（发现漏罪），应当撤销假释，对前罪和漏罪，先并后减。

(3) 假释考验期内犯新罪（又犯新罪），应当撤销假释，先减后并。

(4) 在假释考验期内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。

（四）程序

对于犯罪分子的假释，由执行机关向中级以上人民法院提出假释建议书，经合议庭审理后，对符合法定假释条件的，裁定予以假释。非经法定程序不得假释。

第二节 刑罚消灭制度

一、概念

刑罚消灭，是指由于一定的法定原因，致使国家对特定犯罪人的刑罚权归于消灭。

二、原因

刑罚消灭的原因有刑罚执行完毕、缓刑考验期满、假释考验期满、罪犯死亡、超过时效期限、赦免等 6 种。但本章只着重研究时效和赦免两种。

（一）时效

1. 时效的概念和种类

时效，是指经过一定的期限，对刑事犯罪不得追诉或对所判刑罚不得执行的一项法律制度。时效分为追诉时效和行刑时效。

追诉时效，是指依法对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。



行刑时效，是指法律规定对被判处刑罚的犯罪分子执行刑罚的有效期限。判处刑罚而未执行，超过法定执行期限，刑罚就不得再执行。

我国刑法只规定了追诉时效而未规定行刑时效。

2. 追诉时效的期限 ▶ 选择题

根据《刑法》第 87 条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：

- (1) 法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；
- (2) 法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；
- (3) 法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；
- (4) 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

3. 追诉期限的计算 ▶ 选择题

(1) 追诉期间的起算：从犯罪之日起算。犯罪行为有持续或连续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

(2) 追诉时效的中断：在追诉期限内发生法定事由而使以前经过的时效期间归于无效的制度。刑法规定，追诉期内又犯罪的，前罪追诉期从犯后罪之日起重新计算。

(3) 追诉时效的延长：在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或审判的，不受追诉期限的限制；被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

(二) 赦免

1. 赦免的概念和种类

赦免，是指国家对犯罪分子宣告免予追诉或免除执行刑罚的全部或一部分的法律制度。赦免分为大赦和特赦。

大赦，是指国家对一定时期犯有一定罪行的不特定多数犯罪分子的赦免。大赦既赦罪又赦刑。

特赦，是指对特定的犯罪分子免除其刑罚的一部分或全部刑罚的执行。特赦只赦刑不赦罪。

2. 我国特赦制度的特点

- (1) 对象为一类或几类犯罪分子，不适用于个别；
- (2) 对经过一定时期的关押改造，确已改恶从善的犯罪分子实行；
- (3) 根据犯罪分子的罪行轻重和悔改表现，区别对待，或者免除其刑罚尚未执行的部分，予以释放，或者减轻其原判的刑罚，而不是免除其全部刑罚。



(4) 由全国人大常委会决定，由中华人民共和国主席发布特赦令，再由最高人民法院和高级人民法院予以执行，而不是犯罪分子本人及其家属或者其他公民提出申请而实行。

26届新版
精选好题巩固练

1. 依据刑法理论，时效种类包括（ ）**新命题组·2024真题** NEW

- A. 追诉时效
B. 行刑时效
C. 羁押时效
D. 惩罚时效

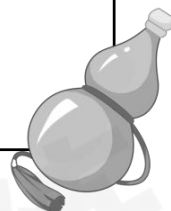
2. 2020年3月1日，甲因犯盗窃罪被公安机关立案侦查后逃往外地，甲又因在2021年9月7日犯抢劫罪，于2022年6月7日被抓获。甲所犯盗窃罪的追诉期限为（ ）**新命题组·考研曾用题**

- A. 不受限制
B. 应从2020年3月1日起计算
C. 应从2021年9月7日起计算
D. 应从2022年6月7日起计算

考点速记

刑法总则量刑速记

中无损，应当免；中有损，应当减；
未成年，应从减；仅从犯，应全三；
防避胁，应减免；
聋又哑预或盲，可全三；未唆精首或功，可从减。



- 1.没有造成损害的中止犯，应当免除处罚；
- 2.造成损害的中止犯，应当减轻处罚；
- 3.已满 12 周岁，不满 18 周岁的人，应当从轻或者减轻处罚；
- 4.从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；
- 5.防卫过当、紧急避险过当、胁从犯，应当减轻或者免除处罚；
- 6.又聋又哑的人或盲人犯罪、预备犯（比照既遂犯），可以从轻、减轻或者免除处罚；
- 7.未遂犯（比照既遂犯）、被教唆的人没有犯被教唆的罪时的教唆犯、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的、自首的、有立功表现的，可以从轻、减轻处罚。

